

المكثف الكامل للفرقة الثالثة

لمادة الأحوال الشخصية للمسلمين المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزمة إجتهاد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

****1. تمهيد: مدلول مصطلح الأحوال الشخصية****

****تعريف المصطلح:**** هو اصطلاح قانوني أجنبي يقابل في القوانين الأخرى (الأحوال المدنية، أو المعاملات المدنية)، وقد اشتهر في الجامعات وأصبح عنواناً للتأليف في أحكام الأسرة.

****المراد به شرعاً وقانوناً:**** مجموعة الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءاً بالزواج وانتهاءً بالتركات والمواريث.

****أقسامه الرئيسية ثلاثة:****

- ****أحكام الأهلية والولاية:**** وتشمل الوصاية على الصغير (وتبحث في النظريات الفقهية).

- ****أحكام الأسرة:**** وتشمل مقدمات الزواج (كالخطبة)، وعقد الزواج، وحقوق الزوجين (كالمهر والنفقة والطاعة)، وحقوق الأولاد (كالنسب والرضاع)، وانحلال الزواج بإرادة الزوج (كالطلاق والخلع) أو بالتفريق القضائي (كالإيلاء واللعان والظهار، والتفريق للعيب أو الغيبة أو الضرر).

- ****أحكام أموال الأسرة:**** وتشمل المواريث (فقه الفرائض)، والوصايا والأوقاف وما يُعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموت.

****2. المبحث الأول: أحوال العرب في النكاح قبل الإسلام (الأنكحة الباطلة)****

كان العرب يمارسون أنكحة متعددة، أقرّ الإسلام النكاح الصحيح (المعروف) وأبطل ما دونه، ومن الأنكحة الباطلة التي حرمها الإسلام:

****نكاح الاستبضاع:**** إرسال الرجل زوجته بعد طهرها لتعاشر رجلاً آخر (يتصف بالشجاعة أو السيادة) لتحمل منه طمعاً في إنجاب ولد مميز، ويعتزلها زوجها الأصلي حتى يتبين حملها.

****نكاح الرهط:**** دخول جماعة من الرجال (دون العشرة) على امرأة واحدة، فإذا ولدت أرسلت إليهم وألحق الولد بمن تختاره منهم إجباراً ولا يستطيع الامتناع.

* **نكاح البغايا (ذوات الرايات):** نساء يضعن رايات على أبوابهن، يدخل عليهن عدد غير محدود من الرجال، فإذا ولدت إحداهن دُعي (القافة - وهم خبراء الأنساب) لإلحاق الولد بمن يشبهه.

* **نكاح الشغار:** أن يزوج الرجل موليته لرجل آخر بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما (أي أن بضع كل واحدة هو مهر للأخرى).

* **نكاح المقت:** زواج الرجل بـزوجة أبيه بعد وفاته (وهو ما كان يُعرف بوراثـة النكاح)، وقد نزل تحريمه في القرآن الكريم (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).

* **نكاح البذل:** أن يتنازل الرجل عن زوجته لرجل آخر، مقابل أن يتنازل له الآخر عن زوجته.

* **3. الباب الأول: أحكام الخطبة (تعريفها وحكمها)**

* **تعريف الخطبة لغة:** طلب المرأة للزواج، مشتقة من (الخطاب) وهو توجيه الكلام للإفهام، أو التخاطب والمحادثة.

* **تعريفها اصطلاحاً:** طلب التزويج والتماس النكاح.

- عرفها المالكية: ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل.

- عرفها الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.

* **حكم الخطبة (الخلاف الفقهي):**

- **القول الأول (الاستحباب):** الخطبة مستحبة (وهو قول المالكية والإمام الغزالي من الشافعية).

- **القول الثاني (الجواز):** الخطبة جائزة (وهو قول الحنفية وبعض الشافعية).

- **القول الثالث (التبعية):** تأخذ حكم النكاح (وجوباً، وحرمة، وكراهة، وإباحة) بناءً على قاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد (وهو رأي مرجوح للشافعية).

* **الرأي الراجح وأدلتـه:** الراجح هو ** (الاستحباب)**.

- **الأدلة:** لورود السنة الفعلية (خطبة النبي ﷺ لزوجاته كعائشة وحفصة)، والسنة التقريرية (إقرار النبي لحديث عائشة عن نكاح الناس المبني على الخطبة).

- **المعقول:** ولأن الخطبة تهئ الزوجين للتكيف التدريجي والاطمئنان قبل الزواج.

****4. حكم خطبة المرأة للرجل****

****الحكم الشرعي:**** أجمع الفقهاء على **** (جواز) **** أن يبدأ ولي المرأة أو المرأة نفسها بطلب الخطبة وعرض الزواج على الرجل إذا توسمت فيه الفضل والصلاح، ولا غضاضة في ذلك شرعاً، وإن كان العرف جرى على أن يبدأ الرجل لأنه المكلف بالمهر والنفقة وإعداد المسكن ولطبيعة حياء المرأة.

****الأدلة الشرعية على الجواز:****

- ****من القرآن:**** عرض نبي الله شعيب ابنته على نبي الله موسى: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ).

- ****من السنة:**** عرض المرأة نفسها على النبي ﷺ في المسجد (حديث أنس: جاءت امرأة تعرض نفسها...).

- ****من الآثار:**** عرض سيدنا عمر بن الخطاب ابنته (حفصة) بعد وفاة زوجها على عثمان بن عفان وأبي بكر الصديق ليتزوجاها.

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بيبك يا صاحبي في أول أجزاء المنهج! ركز معايا عشان المادة دي محتاجة دماغ رايقة وفهم للتريكات اللي الدكاترة بتلعب بيها في أسئلة (الصح والغلط) و(المصطلحات). 

****1. يعني إيه أحوال شخصية؟****

الدكتور هنا بيحط "فخ" في أول صفحة: كلمة "أحوال شخصية" مش مصطلح إسلامي قديم من أيام الفقه والتراث، لأ ده ****"مصطلح قانوني أجنبي" **** إحنا في الجامعات أخذناه وبقينا نطلقه على كل ما يخص حياة الإنسان مع عيلته.. من أول ما يقرأ الفاتحة، مروراً بالجواز والنفقة والطلاق، لحد ما يموت ونوزع ورثه!

****2. بلاوي الجاهلية في الجواز:****

قبل الإسلام، كان في عادات غريبة جداً ولازم تحفظ أسمائها كويس:  **** الاستبضاع:**** راجل عايز يخلف بطل شجاع، يقوم باعت مراته تنام مع فارس أو سيد قبيلة لحد ما تحمل منه!
**** الرهط:**** شلة رجالة (أقل من 10) يدخلوا على ست واحدة، ولما تخلف تنادي عليهم وتقول: "الولد ده بتاعك يا فلان" وميقدرش يرفض.
**** الشغار والبدل:**** الشغار ده زواج "تبادل المصلحة بدون مهر"، يعني أجوزك أختي وتجوزني أختك ومفيش فلوس تندفع! والبدل إن اتنين رجالة بيدلوا زوجاتهم مع بعض! طبعاً الإسلام حرم كل ده وشرع الجواز المحترم اللي نعرفه.

****3. حوار الخطوبة (الخطبة):****

**** حكمها إيه؟****

في ناس قالوا: (سنة ومستحبة) ودول المالكية، وناس قالوا: (جائزة، يعني براحتك عايز تخطب اخطب مش عايز اكتب الكتاب علطول) ودول الحنفية. وناس اتفزلخوا وقالوا دي بتاخذ نفس حكم الجواز.

**** الزتونة:**** الرأي الراجح واللي تكتبه في الامتحان إنها **** مستحبة****، إيه؟
عشان النبي ﷺ نفسه خطب السيدة عائشة وحفصة، وعشان الخطوبة بتخلي العريس والعروسة يفهموا بعض ويتكيفوا قبل ما يتدبسوا في العقد.

****4. ينفع البنت تروح تخطب الراجل؟ ****

العرف والعادات في مجتمعنا بتقول عيب، والراجل هو اللي بيدفع المهر والبنت بتتكسف.. لكن **** شرعاً ودينياً؟ حلال 100% ومفيش أي عيب!****
لو الدكتور سألك إيه الدليل في الامتحان؟ إديله الـ 3 أدلة دول:
1. سيدنا شعيب هو اللي عرض بنته على سيدنا موسى في القرآن.
2. ست راحت للنبي في المسجد قالتله اتجوزني يا رسول الله.

3. سيدنا عمر بن الخطاب بنفسه لف على صاحبه (عثمان وأبو بكر) يعرض عليهم يتجوزوا بنته حفصة لما اترملت! (قصة قوية بتثبت إن ده مش عيب لو الراجل محترم).

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- * **الأحوال الشخصية** ← (المفتاح): مصطلح أجنبي قانوني. (يشمل 3 أقسام: الأسرة، الأموال، الأهلية).
- * **نكاح الاستبضاع** ← (المفتاح): إرسال الزوجة لغير الزوج (طمعاً في تحسين النسل).
- * **نكاح الشغار** ← (المفتاح): تبادل الزوجات بدون مهر (بضع مقابل بضع).
- * **نكاح الرهط** ← (المفتاح): مجموعة رجال دون العشرة (لامرأة واحدة وتلحق الولد بمن تختار).
- * **تعريف الخطبة اصطلاحاً** ← (المفتاح): طلب التزويج. (وتعريف المالكية يتميز بكلمة: طلب واستلطاف).
- * **حكم الخطبة الراجح** ← (المفتاح): مستحبة (رأي المالكية). الدليل: فعل النبي وإقراره، ولأنها تمهد للتكيف.
- * **خطبة المرأة للرجل** ← (المفتاح): جائزة شرعاً بلا غضاضة. (الدليل: قصة شعيب وموسى، وقصة عمر مع ابنته حفصة).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

****1. شروط الخطبة (الشرط الأول: خلو المخطوبة من الموانع الشرعية)****
لكي تكون الخطبة مشروعة، يُشترط ألا تكون المرأة محرمة على الخاطب بأي سبب من أسباب التحريم. وينقسم التحريم إلى نوعين:
****التحريم المؤبد:**** وهو ما كان سبب التحريم فيه وصفاً لازماً لا يزول. وينقسم إلى:

- ****متفق عليه:**** (النسب كالأخت والعمة، المصاهرة كأم الزوجة، والرضاع).
- ****مختلف فيه:**** (تحريم الزانية على الزاني، وتحريم الملاعنة على زوجها).
- **التحريم المؤقت:**** وهو ما كان سببه وصفاً غير لازم، يزول بزواله. ويشمل:
 - الجمع بين المحارم (كالجمع بين المرأة وأختها أو عمتها).
 - الجمع بين أكثر من أربعة نسوة.
 - من لا دين لها (المشركة والوثنية حتى تسلم).
 - زوجة الغير (المرأة المتزوجة).
 - معتدة الغير (التي تقضي فترة العدة).
 - موانع أخرى: (مانع الرق، مانع الإحرام بالحج أو العمرة، مانع المرض).

****2. الشرط الثاني: ألا تكون المخطوبة في فترة العدة (أحكام التصريح والتعريض)****

يُشترط لصحة الخطبة ألا تكون المرأة معتدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو وفاة. ولتوضيح الحكم يجب التفرقة بين مصطلحين:
****التصريح بالخطبة:**** طلب الزواج بألفاظ قاطعة لا تحتل غير النكاح (مثل: أريد أن أتزوجك). وهو ****محرم**** لجميع المعتدات أيّاً كان نوع العدة.
****التعريض بالخطبة:**** طلب الزواج بلفظ غير قاطع، يحتمل الرغبة في النكاح ويحتمل غيره (مثل: إنك لجميلة، أو إني فيك لراغب). وتفصيل حكم التعريض كالتالي:

- **المعتدة من طلاق رجعي:** يحرم خطبتها (تصريحاً وتعريضاً) بالإجماع؛ لأنها لا تزال في عصمة زوجها ولها حكم الزوجة من جميع الوجوه.
- **المعتدة من وفاة (الأرملة):** يحرم التصريح (احتراماً لذكرى الزوج)،
و**يجوز التعريض** بنص القرآن (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).

- **المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى (المطلقة ثلاثاً):** اختلفوا؛
الجمهور: يجوز التعريض لانقطاع سلطة الزوج عنها تماماً (وهو الراجح).
الحنفية: يحرم التعريض.

- **المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى (كالخلع):** اختلفوا؛ **المالكية
والشافعية:** يجوز التعريض. **الحنفية:** يحرم التعريض لأن الزوج يملك أن
يعيدها بعقد ومهر جديدين فكان أولى بها.

3. الشرط الثالث: ألا تكون المرأة مخطوبة لغيره (الخطبة على خطبة الغير)
* **القاعدة الشرعية:** لا يجوز للرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لرجل آخر،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ».

* **شروط تحريم الخطبة على خطبة الغير:** للقول بالتحريم يجب توافر ثلاثة شروط:

1. **وجود خطبة سابقة:** أن يكون هناك خاطب أول تقدم للمرأة.
2. **أن تكون الخطبة السابقة جائزة شرعاً:** (فلو خطبها الأول وهي في العدة، فخطبته باطلة، ويجوز للثاني التقدم).
3. **الركون والموافقة:** أن تكون المخطوبة ووليها قد (ركنوا ووافقوا) على الخاطب الأول. أما إذا كانت مترددة، أو لم تبد رأيها، أو رفضته، فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بيك يا دكتور في الجزء الثاني! كبرنا وبدأنا ندخل في "قضايا المحاكم" والألغام اللي الدكاترة بتعشق تجيبها في الامتحانات. ركز معايا في التقسيمة دي عشان متوهش. 💡

****1. مين ينفع تخطبها ومين لأ؟ (المحرمات):****

عشان تروح تخطب، لازم البنات دي متكونش "محرمات" عليك. والتحرير هنا نوعين:

* **مؤبد (حرام للأبد):** دي واحدة عمرها ما هتخل ليك ليوم القيامة (زي أختك، وعمتك، وأم مراتك، وأختك في الرضاعة).

* **مؤقت (حرام دلوقتي بس):** يعني هي حرام عشان في "سبب"، لو السبب ده راح، تبقى حلال تتجوزها! زي إيه؟ (أخت مراتك حرام طول ما مراتك على ذمتك، واحدة متجوزة حرام، واحدة مشركة حرام لحد ما تسلم، واحدة في شهور العدة).

****2. حوار المعتدة والتلميح (أخطر تركة في الامتحان 🚨):****

هنا بيبجي سؤال قضايا أكيد! واحد راح يخطب واحدة لسه في "العدة"، إيه الحكم؟ لازم تفرق بين كلمتين: ****التصريح**** (تقولها في وشها تتجوزيني؟) وده ****حرام لكل المعتدات****. و****التعريض**** (تلمح لها بكلام حلو زي: يا بخت اللي هيتجوزك). حكم التلميح إيه؟

* **المطلقة طلقة أولى أو تانية (رجعية):** دي لسه شرعاً ****مرات راجلها****! يبقى حرام شرعاً لا تصرح ولا تلمح.

* **الأرملة (مات جوزها):** زعلانة وحزينة، تصرح لها؟ عيب وحرام احتراماً للميت. تلمح لها؟ ****حلال جداً**** والقرآن أباح ده عشان يطمئنها إن ليها فرص.

* **المطلقة بالتلاتة (بائن كبرى):** خلاص جوزها مبقاش ينفع يرجعها، فالجمهور قالوا ****حلال تلمح لها**** (وده الرأي الراجح).

* **المطلقة خلع (بائن صغرى):** الحنفية قالوا بلاش تلميح، عشان طليقها لسه من حقه يتقدم ويتجوزها تاني بعقد جديد، فمابلاش ندخل نبوظ الدنيا.

****3. تخطب على خطبة غيرك؟****

لو عرفت إن في بنت مقري فاتحتها، ****حرام شرعاً**** تروح تتقدم لها! النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".

بس استنى، في مطب هنا: هل أي خطوبة يحرم التقدم عليها؟ لأ! لازم تكون البنت ****وافتت وركنت**** للعريس الأولاني.

طب لو العريس الأولاني راح اتقدم، والبنت لسه "بتفكر ومترددة" ومردتش؟ هنا بقى ****حلال ليك**** تروح تتقدم وتنافسه عادي جداً عشان لسه مفيش كلمة طلعت منهم!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

* **التحريم المؤبد** ➡ (المفتاح): لا تحل أبداً. (أسبابه: النسب، المصاهرة، الرضاع).

* **التحريم المؤقت** ➡ (المفتاح): تحل بزوال السبب المانع. (أمثلة: الجمع بين أختين، المعتدة، المشركة).

* **التصريح بالخطبة** ➡ (المفتاح): لفظ قاطع لا يحتمل غير الزواج. (حكمه: محرم لجميع المعتدات).

* **التعريض للمعتدة الرجعية** ➡ (المفتاح): محرم شرعاً. (السبب: لأنها ما زالت في حكم الزوجة).

**** التعريض لأرملة (معتدة وفاة) **** ← (المفتاح): جائز شرعاً. (الدليل: نص القرآن (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به)).

**** التعريض للمطلقة بائن كبرى **** ← (المفتاح): جائز عند الجمهور وهو الراجح. (السبب: انقطاع سلطة الزوج عنها).

**** الخطبة على خطبة الغير **** ← (المفتاح): محرمة بشرط حصول (الركون والموافقة) للخاطب الأول. وتجاوز إن كانت المخطوبة مترددة.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

- ** 1. حكم النظر إلى المخطوبة (الرؤية الشرعية) ****
- ** الحكم العام: **** أجمع الفقهاء على جواز (واستحباب) نظر الخاطب إلى المخطوبة، ونظرها إليه؛ لما في ذلك من تحقيق الألفة وتأكيد المودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا».
- ** شروط جواز النظر: ****
1. أن يكون بقصد النكاح، لا لمجرد الشهوة أو التلذذ.
 2. أن يغلب على ظنه إجابة طلبه (القبول).
 3. ألا يخلو بها (تحريم الخلوة بالأجنبية).
- ** المقدار الذي يُباح النظر إليه (اختلف الفقهاء على خمسة أقوال): ****
- **** القول الأول: **** لا يجوز النظر إلا إلى وجهها فقط (رواية عند الحنابلة).
 - **** القول الثاني (الرأي الراجح): **** يجوز النظر إلى **** الوجه والكفين فقط **** (قول المالكية، والشافعية، والظاهرية. وزاد أبو حنيفة: النظر إلى القدمين).
 - **** القول الثالث: **** يجوز النظر إلى مواضع اللحم (قول الإمام الأوزاعي).
 - **** القول الرابع: **** يجوز النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالباً كالرقبة واليدين والقدمين (قول الإمام أحمد).
 - **** القول الخامس: **** يجوز النظر إلى جميع البدن ما عدا العورة المغلظة (قول داود الظاهري).

* **النظر عبر الصور (الفوتوغرافية):** يجوز شرعاً نظر الخاطب لصورة المخطوبة (ورقية أو شاشة) بشرط ألا تكون الصورة كاشفة لعوراتها، وأن يأمن الفتنة. ولا يجوز للخطب الاحتفاظ بالصورة إذا تم الرفض.

* **2. حكم العدول (الفسخ) عن الخطبة**
* **الحكم الشرعي:** الخطبة مجرد (وعد بالزواج) وليست عقداً ملزماً؛ لذا أجمع الفقهاء على ** (جواز) العدول عن الخطبة لأي من الطرفين إذا تبين عدم الملاءمة.

* **الكراهة:** يُكره العدول عن الخطبة إذا كان بغير مبرر أو سبب مقبول، لما فيه من إخلاف الوعد وأذى للطرف الآخر.

* **3. الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة (المهر، الهدايا، التعويض)**
* **أولاً: مصير المهر:** أجمع الفقهاء أنه في حالة العدول، يحق للخطب استرداد المهر كاملاً (سواء كان نقوداً أو أشياء عينية كجزء من الشبكة إذا اعتبرت مهراً)، وذلك لأن المهر وجب في مقابلة البضع (الزواج)، ولم يتم الزواج، فيسترد الخطب مهره أياً كان الطرف العادل (الذي فسخ الخطبة).

* **ثانياً: مصير الهدايا (اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال رئيسية):**
- **مذهب الحنفية:** الهدايا تأخذ حكم (الهبة). فإن كانت باقية بحالتها استردها الخطب، وإن هلك أو استهلك أو تغيرت صفتها (كقماش تم تفصيله) فلا يحق له استردادها.

- **مذهب المالكية (وهو المعمول به في القضاء المصري ومفتى به):** يُنظر إلى الطرف الذي عدل (فسخ الخطبة)؛ فإذا كان الخطب هو من عدل فلا يسترد شيئاً من هداياه، وإذا كانت المخطوبة هي من عدلت وجب عليها رد الهدايا أو قيمتها.

- **مذهب الشافعية والحنابلة:** يحق للخطب استرداد هداياه مطلقاً، أو أقيامها إذا هلك، بغض النظر عن فسخ الخطبة.

**** ثالثاً: التعويض عن أضرار العدول: ****

- الأصل أن العدول لا يوجب التعويض لأنه استخدام لحق مشروع.
- **الاستثناء (المسؤولية التقصيرية):** إذا اقترن العدول بأفعال سببت ضرراً مادياً أو أدبياً محققاً (كأن يطلب منها الاستقالة من عملها، أو تجهيز أشياء معينة ثم يتركها بلا مبرر)، جاز الحكم بالتعويض جبراً للضرر، استناداً للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار).

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الثالث! بص يا سيدي، إحنا لسه في مرحلة الخطوبة، بس دخلنا في حنة "الأكشن" والمشاكل.. الرؤية الشرعية وفركتشة الخطوبة. ركز معايا عشان القضايا هنا بتلخبط. 

**** 1. الرؤية الشرعية (تبص على إيه بالظبط?): ****

الإسلام دين عملي، مش بيقولك اتجوز عمياني. بالعكس، ده "مستحب" تشوف البنات وتشوفك عشان ترتاحوا لبعض.

بس تبص لحد فين؟ الفقهاء اختلفوا لـ 5 آراء، بس **الرأي الراجح (واللي يهمننا)** هو رأي الجمهور (المالكية والشافعية والظاهرية): تبص على ** (الوجه والكفين) ** بس! ليه؟ لأن الوجه بيععرفك جمالها، والكفين بيعرفوك تفاصيل جسمها (نحيفة ولا مليانة)، وده كفاية أوي. أبو حنيفة زود (القدمين). طبعاً الرأي بتاع داود الظاهري (تبص للي هي عايزاه ما عدا العورة المغلظة) ده رأي شاذ ومينفعش.

**** تركة: **** ينفع أشوف صورتها على الموبايل أو الفيس بوك؟ أيوة حلال، بس بشرط متكونش صورة بلبس غير محتشم، ولو فركتشت تمسح الصورة فوراً.

****2.**** فرکشنا الخطوبة.. مين ياخذ إيه؟ (قضايا محكمة الأسرة 🚩): ****:**
الخطوبة دي مجرد "وعد"، ينفع نفرکش؟ أيوة عادي، بس "مكروه" لو بتفرکش من
غير سبب عشان متكسرش بخاطر الناس. طب الماديات تتحل إزاي؟
**** المهر: **** بيرجع للعريس **** غصب عن أي حد ****، حتى لو هو اللي فرکش!
المهر ده تمن الجواز، ومفیش جواز يبقى الفلوس ترجع.
**** الشبكة والهدايا (الخنقة الكبرى): **:**

- **** الحنفية: **** قالوا دي زيها زي أي هدية، لو لسه بحالتها (خاتم زي ما هو)
يرجعه، لو الهدايا اتكلت (شوكولاتة) أو قماش واتفصل، مترجعش.
- **** المالكية (وده قانون مصر والدار الإفتاء): **** قالوا كلمة صايعة: ****"اللي**
يفرکش، يشيل الليلة!" ******. لو العريس هو اللي سابها، ميلزموش حاجة يسبب الهدايا
جبراً لخطرهما. لو العروسة هي اللي سابته، ترجعه كل مسمار جابه.
- **** الشافعية: **** قالوا يرجعه كل حاجة حتى لو كان هو اللي فرکش.

****3.**** التعويض (ينفع ترفع عليه قضية تعويض؟): ****:**
لو واحد خطب بنت، وقالها "سيبي شغلك عشان مش بجوز واحدة بتشتغل"، وبعد ما
سابت الشغل راح مفرکش الخطوبة من غير سبب! هنا حصلها "ضرر". القانون
والشرع بيقولوا (لا ضرر ولا ضرار)، فمن حقها ترفع قضية وتأخذ ****تعويض ****
عن الضرر المادي والأدبي اللي سببها.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- * **حكم النظر للمخطوبة** ➡ (المفتاح): جائر ومستحب. (الشرط: قصد النكاح، وعدم الخلوة).
- * **مقدار النظر الراجع** ➡ (المفتاح): الوجه والكفان فقط. (لأن الوجه يدل على الجمال والكفان على خصب البدن).
- * **حكم العدول (الفسخ)** ➡ (المفتاح): جائر لأنه وعد وليس عقداً. (لكنه مكروه لغير مبرر).
- * **مصير المهر عند العدول** ➡ (المفتاح): يُرد للخاطب كاملاً بالإجماع. (مهما كان الطرف العادل).
- * **مصير الهدايا (رأي الحنفية)** ➡ (المفتاح): ترد إن كانت باقية، ولا ترد إن هلكت أو استهلك.
- * **مصير الهدايا (رأي المالكية والقانون)** ➡ (المفتاح): من عدل عن الخطبة خسر الهدايا. (الخاطب لا يسترد إذا عدل، والمخطوبة ترد إذا عدلت).
- * **التعويض عن العدول** ➡ (المفتاح): يجوز إذا اقترن العدول بضرر مادي أو أدبي محقق. (استناداً لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

1. التعريف بالزواج وأحكامه

* **الزواج لغة: ** الاقتران والازدواج، وارتباط أحد الشيين بالآخر. أما كلمة (النكاح) في اللغة فتطلق على الضم والتداخل، وقد وردت كلمة النكاح في القرآن الكريم بمعنى (العقد)، ولم ترد بمعنى (الوطء) إلا مرة واحدة في قوله تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
* **الزواج اصطلاحاً: **

- عرفه البعض بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً.
- وعرفه آخرون بأنه: عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على وجه مشروع.

2. حكم الزواج التكليفي (الأحوال الخمسة للمكلف)

تعتري الزواج الأحكام التكليفية الخمسة بحسب حالة الشخص، وهي كالتالي:
* **يكون فرضاً: ** إذا كان الرجل شديد الغلظة (الشهوة)، ويتيقن الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج والمهر.
* **يكون واجباً: ** في حق من يغلب على ظنه (لا يتيقن) الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، وهو قادر على نفقات الزواج.
* **يكون حراماً: ** إذا تيقن من ظلم زوجته؛ كأن يكون فقيراً معدماً لا يستطيع الإنفاق عليها، أو مريضاً مرضاً يمنع من إتيان النساء (العجز الجنسي).
* **يكون مكروهاً: ** في حق من يغلب على ظنه (لا يتيقن) الوقوع في الظلم إن تزوج، سواء كان الظلم مادياً (كسبه غير مستمر) أو معنوياً (فتور في الرغبة من غير مرض).

* **يكون سنة مؤكدة: ** في حالة الاعتدال، بأن يأمن على نفسه من الزنا، ولا يخشى الإساءة لزوجته. (وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه مباح، وذهب الظاهرية إلى أنه فرض على كل قادر).

****3. أركان عقد الزواج (الخلاف الفقهي)****

اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج إلى أربعة آراء:
* ** رأي الحنفية: ** أركان الزواج ركنان فقط وهما (الإيجاب والقبول).
* ** رأي المالكية: ** أركانه أربعة (ولي، وصادق، ومحل "زوج وزوجة"، وصيغة).
* ** رأي الشافعية: ** أركانه خمسة (صيغة، وزوجة، وزوج، وشاهدان، وولي).
* ** رأي الحنابلة: ** أركانه ثلاثة (الزوج والزوجة ركن، والإيجاب ركن، والقبول ركن).

****4. ركن الصيغة (الإيجاب والقبول) والألفاظ المتفق عليها****

* ** تعريف الإيجاب والقبول: **

- ** عند الحنفية: ** الإيجاب هو ما صدر (أولاً) من كلام أحد الطرفين سواء الزوج أو ولي الزوجة. والقبول هو ما صدر (ثانياً) من الطرف الآخر.
- ** عند الجمهور (مالكية، شافعية، حنابلة): ** الإيجاب هو ما صدر من (ولي المرأة)، والقبول هو ما صدر من (الخاطب أو الزوج)، بغض النظر عن بدأ بالكلام أولاً.
* ** الألفاظ التي ينعقد بها الزواج: ** اتفق الفقهاء على أن الزواج ينعقد بلفظي (النكاح) و(التزويج) أو ما اشتق منهما، لورودهما في القرآن والسنة.

****5. انعقاد النكاح بغير اللغة العربية وبالكتابة****

* ** انعقاد النكاح بغير العربية: **

- إذا كان العاقدان يعجزان عن التحدث بالعربية، ينعقد الزواج بلغتهم (بالإجماع).
- إذا كان الطرفان (يعرفان العربية) وأجريا العقد بغيرها: ** رأي الجمهور: **
يصح الانعقاد، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. ** رأي الإمام الشافعي: ** لا ينعقد؛ لأن النكاح حقيقة شرعية تعبدية كالصلاة، فلا تصح بغير العربية للقاء عليها.

**** انعقاد النكاح بالكتابة (للحاضر والغائب):****

- **** للغائب:**** يصح انعقاد الزواج بالكتابة إذا أرسل الخاطب رسالة لولي المخطوبة، فيقرأها الولي أمام الشهود ويقول (زوجت ابنتي لفلان)، فينعقد العقد.
- **** للحاضر القادر على النطق:**** لا ينعقد الزواج بالكتابة بين حاضرين قادرين على النطق.
- **** للأخرس:**** ينعقد زواج الأخرس بإشارته المفهومة، أو بكتابته إن كان يحسن الكتابة.

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الرابع! سيبينا الخطوبة ومشاكلها، ودخلنا في الجد بقي..
"عقد الجواز" نفسه! ركز عشان الجزء ده مليان مصطلحات فقهية الدكاترة بتعشقها.



**** 1. الجواز دائماً سنة؟ (تركة الامتحانات 🚩):****

الناس في الشارع فاهمة إن الجواز "سنة"، لكن في الفقه، الجواز بياخد 5 أحكام حسب ظروفك:

- * **** فرض:**** لو أنت هتموت وتتنجوز ومتأكد 100% إنك هتغلط وتزني لو متجوزتش، ومعاك فلوس تصرف.
- * **** واجب:**** نفس اللي فوق، بس بدل "متأكد 100%" خليها "شاكك بنسبة كبيرة (يغلب على ظنك)".
- * **** حرام:**** لو أنت شحات محلتكش جنيه (معدم) ومتأكد إنك هتظلم البنت وتجوعها، أو مريض مبتقدرش على واجبات الجواز.. هنا الجواز ليك حرام شرعاً!
- * **** مكروه:**** لو مجرد "يغلب على ظنك" إنك ممكن تظلمها.

* **سنة مؤكدة:** دي بقى حالة الشخص الطبيعي المعتدل؛ معاه يصرف ومش خايف يزني ولا خايف يظلم.

****2. أركان عقد الجواز (الخناقة الفقهية):****

الأركان يعني العواميد اللي بيتبني عليها العقد، اختلفوا فيها:
* **الحنفية بسطوها جداً:** قالوا هما (الإيجاب والقبول) وبس!
* **الشافعية كبروها:** قالوا 5 أركان (صيغة، زوج، زوجة، شاهدين، وولي).
* **تركة الإيجاب والقبول:** مين اللي بيقول "الإيجاب" ومين بيقول "القبول"؟
- **الحنفية قالوا:** اللي يتكلم الأول يبقى ده "الإيجاب" والتاني "القبول".
- **الجمهور قالوا:** لأ يا حبيبي! "الإيجاب" دائماً بتاع **ولي العروسة** (زوجتك ابنتي)، و"القبول" دائماً بتاع **العريس** (قبلت)، حتى لو العريس هو اللي اتكلم الأول وطلب إيدها.

****3. لغة العقد (نكتب الكتاب بالإنجليزي?):****

لو عريس أجنبي وعروسة أجنبية ميعرفوش عربي.. يتجوزوا بلغتهم عادي.
طب لو **بيعرفوا عربي** بس حبوا يتفزلخوا ويكتبوا الكتاب بالإنجليزية (I marry you)؟
* **الجمهور:** قالوا قشطة يجوز! العبرة بالنية والمعنى.
* **الإمام الشافعي:** قفش وقال **لا يجوز!** طالما بتعرف عربي لازم العقد بالعربي، لأن الجواز عامل زي "الصلاة"، ينفع تصلي بالإنجليزي وأنت بتعرف عربي؟ أكيد لأ!

****4. الجواز بالشات (الكتابة):****

عريس مسافر وبعت جواب أو رسالة لأبو العروسة يطلب إيدها، أبو العروسة جاب اتنين شهود، وقرأ الرسالة قدامهم وقال "جوزته بنتي".. العقد صحيح 100%. لكن لو قاعدين في نفس الأوضة وبيعرفوا يتكلموا وكتبوله في ورقة.. ماينفعش! لازم نطق. (طبعاً الأخرس مستثنى، كتابته وإشارته معتمدة).

**

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

* ** الزواج اصطلاحاً ** ← (المفتاح): عقد يفيد ملك المتعة قصداً، أو حل الاستمتاع المشروع.

* ** الزواج الفرض ** ← (المفتاح): تيقن الزنا + القدرة على النفقة.

* ** الزواج الحرام ** ← (المفتاح): تيقن ظلم الزوجة (لعجز مادي أو جنسي).

* ** أركان الزواج عند الحنفية ** ← (المفتاح): ركنان فقط (الإيجاب والقبول).

* ** الإيجاب عند الحنفية ** ← (المفتاح): ما صدر (أولاً) من أي من الطرفين.

* ** الإيجاب عند الجمهور ** ← (المفتاح): ما صدر من (الولي) دائماً، والقبول

من (الزوج).

* ** انعقاد النكاح بغير العربية للقادر عليها ** ← (المفتاح): يصح عند الجمهور

(لأن العبرة بالمعاني)، ولا يصح عند الشافعي (قياساً على الصلاة).

* ** انعقاد الزواج بالكتابة ** ← (المفتاح): يصح للغائب بشرط قراءة الرسالة أمام

الشهود، وللأخرس. ولا يصح للحاضر القادر على النطق.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

****1. شروط صيغة العقد (اقتران العقد بالشرط والإضافة)****
يُشترط لصحة عقد الزواج في (الصيغة) أن تكون **** (منجزة) ****، بمعنى أن تدل على الارتباط وتمليك المتعة في الحال بمجرد صدور الإيجاب والقبول. ويترتب على ذلك بطلان العقد في الحالتين الآتيتين:
**** * التعليق على شرط مستقبل: **** لا يصح تعليق الزواج على أمر غير محقق الوقوع في المستقبل. (مثال: أن يقول زوجتك ابنتي إن رضيت أمها، أو إن استقلت من عملك). فهذا العقد **** باطل ولا ينعقد ****؛ لأن الزواج لا يقبل التعليق.
**** * الإضافة إلى زمن مستقبل: **** لا يصح إضافة عقد الزواج ليبدأ أثره في المستقبل. (مثال: أن يقول زوجتك ابنتي ابتداءً من أول يناير القادم). فهذا العقد **** باطل ولا ينعقد ****؛ لأن الزواج عقد تمليك، وتمليك المنافع والأعيان يجب أن تترتب آثاره في الحال ولا يقبل التأجيل.
**** * استثناء (الشرط المتحقق): **** إذا كان الشرط معلقاً على أمر قد حدث فعلاً في الماضي ومتحقق (كأن يقول: زوجتك ابنتي إن كانت قد بلغت السادسة عشرة، وكانت قد بلغت فعلاً)، فالعقد **** ينعقد ****؛ لأن التعليق هنا صوري واللفظ منجز حقيقةً.

****2. الإشهاد على عقد الزواج (حكمه وشروطه)****
**** * حكم الإشهاد: **** اتفق جمهور الفقهاء على أن الإشهاد شرط في عقد الزواج (تمييزاً له عن الزنا وحفظاً للأنساب)، واختلفوا في تكييف هذا الشرط:
- **** الحنفية: **** هو (شرط جواز) أي لا يجوز انعقاد العقد بدونه.
- **** المالكية: **** هو (شرط صحة) أي يبطل العقد بدونه.
- **** الشافعي وأبو ثور: **** ذهبوا في قول مرجوح إلى عدم اشتراط الشهود قياساً على عقد البيع، ويكفي الإعلان.
- **** الرأي الراجح: **** هو رأي الجمهور باشتراط الشهادة لخطورة عقد الزواج.

* ** شروط الشهود: ** يشترط في الشهود: (العقل، البلوغ، الإسلام، تعدد الشهود "رجلان أو رجل وامرأتان"، وسماع عبارة العاقلين وفهم أن المقصود بها هو الزواج).

* ** 3. الولاية في عقد الزواج (هل تزوج المرأة نفسها؟) **
تُعد مسألة مباشرة المرأة لعقد زواجها بنفسها من كبرى المسائل الخلافية بين الفقهاء:

* ** رأي الجمهور (المالكية، الشافعية، الحنابلة): ** الولاية ** (شرط صحة) ** في العقد. ولا يجوز للمرأة أن تبشر عقد زواجها بنفسها سواء أكانت أصيلة أو وكيلة، ولا بد لصحته من عبارة (الولي). استدلالاً بحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

* ** رأي الحنفية (أبو حنيفة وأبو يوسف): ** الولاية في زواج المرأة البالغة العاقلة ** (ليست شرطاً) ** بل هي مستحبة فقط. فإذا باشرت المرأة عقد زواجها بنفسها فالعقد ** صحيح ونافذ ** قياساً على أهليتها الكاملة في التصرف في أموالها.
* ** حق الاعتراض (عند الحنفية): ** للولي حق الاعتراض وفسخ النكاح أمام القضاء في حالة واحدة فقط؛ وهي إذا زوجت المرأة نفسها من رجل ** (غير كفء) **، حمايةً لسمعة العائلة من العار.

* ** 4. الوكالة في عقد الزواج **
يُعد الزواج من العقود التي تقبل (النيابة والتوكيل). وتنقسم الوكالة فيه إلى:
* ** الوكالة المقيدة: ** أن يقيد الموكل وكيله بشخص معين، أو بمهر معين (كأن يقول: وكلتك لتزوجني فلانة بألف جنيه). وهنا ** يجب ** على الوكيل الالتزام بالقيود، فإن خالفها (كأن زوجها لغيره أو بمهر أعلى) كان العقد موقوفاً على إجازة الموكل.

* ** الوكالة المطلقة: ** أن يفوضه تفويضاً عاماً دون تقييد (كأن تقول: وكلتك لتزوجني وتختار لي).

* **تزويج الوكيل للمرأة من نفسه:** ليس للوكيل في الوكالة المطلقة أن يزوج المرأة لنفسه (لكي لا يكون موجباً وقابلاً في نفس الوقت، واثقاً لتهمة المحاباة)،
إلا إذا صرحت له بذلك وقالت: "زوجني ممن شئت حتى لو كان أنت".

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الخامس! خلصنا أركان الجواز الأساسية، ودخلنا في "الحبشكنات" والتفاصيل القانونية اللي بتعمل قضايا بجد في المحاكم. ركز معا



* **1. حوار الجواز المعلق والمؤجل:**
ينفع وأنا بكتب الكتاب أقول للمأذون: "أنا هتجوزها بس بشرط لو نجحت السنادي؟"
أو أقوله: "جوزني بنتك بس الجواز بيدأ من أول الشهر الجاي؟"
* في الشرع والقانون: **الكلام ده باطل والعقد يترمي في الزبالة!**
عقد الجواز لازم يكون (منجز)، يعني "الآن وحالاً". مفيش حاجة اسمها جواز معلق على شرط لسه هيحصل، ومفيش حاجة اسمها جواز هيبدأ الأسبوع الجاي. الجواز تملك، والتمليك بيحصل في لحظتها.

* **2. الشهود (نتجوز في السر?):**
الجمهور قفلوها ضبة ومفتاح: **مفيش جواز من غير شهود**. ده عرض وأنساب وشرف، وللازم نفرق بين الجواز الحلال وبين الزنا.
الشروط إيه؟ لازم يكونوا (عاقلين، بالغين، مسلمين، وببسمعوا الإيجاب والقبول ويفهموه). العدد؟ يا إما (رجلين)، يا إما (رجل وامرأتين).

* **3. البنت تتجوز من غير أبوها؟ (أكبر خناقة فقهية 🌟):**

واحدة عندها 25 سنة، راحت جابت عريس وكتبت كتابها من غير ما أبوها يعرف،
الجواز ده صح ولا باطل؟
** * الجمهور (مالكية وشافعية وحنابلة): ** قالوا **باطل 100% **، الجواز لازم
ولي (أبوها أو أخوها)، "لا نكاح إلا بولي".
** * أبو حنيفة (اللي القانون بياخد برأيه كتير): ** راجل عملي جداً، قالك طالما هي
بالغة وعاقلة وبتعرف تبيع وتشترى بفلوسها، يبقى من حقها تجوز نفسها والعقد
صحيح ونافذ! بس حط تركة صايعة: لو راحت اتجوزت واحد (مش من
مستواها، غير كفاء، صايح مثلاً وهيفضح العيلة)، هنا من حق أبوها يروح يرفع
قضية ويفسخ الجواز ده.

**4. التوكيل في الجواز: **
ينفع أعمل توكيل لمحامي أو لخالي عشان يجوزني وأنا مسافر؟ أيوة.
* لو قولتله "جوزني من فلانة بـ 10 آلاف جنيه"، دي اسمها **وكالة مقيدة**،
مينفعش يخالفها.
* لو قولتله "جوزني ووريني ذوقك"، دي **وكالة مطلقة** . بس خلي بالك من
مطب امتحانات: لو خالي ده وكيل عن بنت، ينفع يروح يجوزها لنفسه؟ **لا
طبعاً! ** عشان هيبقى هو العريس وهو الوكيل وده تضارب مصالح، إلا لو البنت
قالتله صراحة "ينفع تجوزني لنفسك".

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- * **صيغة العقد المنجزة** ← (المفتاح): شرط لصحة العقد. (يُبطل العقد إذا عُلق على شرط مستقبلي أو أُضيف لزمن مستقبل).
- * **الإشهاد على العقد** ← (المفتاح): شرط أساسي عند الجمهور (تميزاً للنكاح عن الزنا).
- * **شروط الشهود** ← (المفتاح): العقل، البلوغ، الإسلام، التعدد (رجلان أو رجل وامرأتان)، وسماع العقد وفهمه.
- * **الولاية عند الجمهور** ← (المفتاح): شرط صحة. (لا يصح للمرأة تزويج نفسها، ولا نكاح إلا بولي).
- * **الولاية عند الحنفية** ← (المفتاح): ليست شرطاً. (يصح للمرأة العاقلة البالغة تزويج نفسها، وللولي حق الاعتراض فقط لانعدام الكفاءة).
- * **الوكالة المقيدة** ← (المفتاح): الالتزام بشخص أو مهر محدد، وتجاوز الوكيل يجعل العقد موقوفاً على الإجازة.
- * **تزويج الوكيل لنفسه** ← (المفتاح): لا يجوز في الوكالة المطلقة (منعاً لتهمة المحاباة) إلا بإذن صريح من الموكلة.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

- **1. الكفاءة في الزواج (حكمها والأمور المعتبرة فيها)****
- ** مفهوم الكفاءة: لغة تعني المساواة والمماثلة، واصطلاحاً: مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة بحيث لا تعيّر بها.**
- ** هل الكفاءة شرط في عقد الزواج؟ (خلاف فقهي):**
- ****الرأي الأول (الأقلية):** ذهب بعض الحنفية (كالكرخي والجصاص) إلى عدم اعتبار الكفاءة، فالزواج يصح دون النظر إليها، استدلالاً بقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وبأن المسلم كفء للمسلمة.
- ****الرأي الثاني (الجمهور وهو الراجح):** الكفاءة (شرط) في الزواج؛ لأن انعدامها يؤدي إلى غياب الألفة والاستقرار. وهي (حق للزوجة وللأولياء) فلو تنازلوا عنها صح العقد، ولا يتعارض ذلك مع مبدأ المساواة في الإسلام؛ لأن الإسلام ساوى في أحكام الآخرة، أما الزواج فمبني على الطباع والعادات.
- ** الأمور التي تُعتبر فيها الكفاءة (عند الحنفية خمسة):**
- **النسب:** فلا تتساوى القبائل والعائلات الرفيعة بغيرها.
 - **الإسلام:** فمن له أبوان في الإسلام أرفع وأكفأ ممن أسلم حديثاً.
 - **الديانة (التقوى):** الفاسق ليس كفئاً للمرأة الصالحة ذات الدين.
 - **المال:** ويقصد به هنا القدرة على أمرين: (دفع المهر المعجل، والقدرة على النفقة)، وليس المقصود التساوي في الغنى الفاحش.
 - **الحرفة (المهنة):** صاحب الحرفة الدنيئة ليس كفئاً لصاحب الحرفة الرفيعة.
- **2. الزواج العرفي (حقيقة التسمية)**
- ** تسمية الزواج غير الموثق بـ "العرفي" (تسمية خاطئة):**
- **العرف هو: ما استقرت عليه النفوس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وتوافق عليه الناس.**
- **الزواج السري الخالي من التوثيق والإشهار لا يمت للعرف بصلة**، لأن المجتمع لم يتعارف عليه بل يستهجنه، وإنما تعارف المجتمع على الزواج الموثق**

والمعلن. لذا، التسمية الصحيحة له هي ** (الزواج غير العرفي) **، وإطلاق اسم العرفي عليه هو من باب التجاوز فقط.

****3. إثبات عقد الزواج في المحاكم (الإقرار والإنكار)****
طرق إثبات الزواج في الفقه الإسلامي تتعدد (البينة، الإقرار، النكول عن اليمين). أما في ** القانون المصري (المعمول به في المحاكم) ** فالقاعدة كالتالي:
* ** في حالة الإقرار: ** إذا ادعى أحد الطرفين الزوجية، و(أقر) الطرف الآخر بذلك، تثبت الزوجية وتُسمع الدعوى (سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما).
* ** في حالة الإنكار (المادة 99): ** إذا أنكر المدعى عليه الزواج، ** (لا تُسمع دعوى الزوجية) ** أمام القضاء إلا إذا كانت العلاقة ثابتة بـ ** (وثيقة زواج رسمية) **.

* ** الحكمة من التشريع القانوني (اشتراط الوثيقة): ** لجأ المشرع لهذا القيد لحماية الأعراس والأنساب، ولحماية الأموال والمواريث من ادعاءات أصحاب الذمم الفاسدة وشهود الزور الذين قد يدعون الزوجية كيداً أو طمعاً في التركات.

****4. حكم الزواج السري (زواج الطلاب في الجامعة)****
يلجأ بعض الشباب لزواج سري بشهود من زملائهم وبدون علم الأهل، وحكم هذا الزواج أنه ** (باطل ومحرم شرعاً ويأخذ حكم الزنا) **، وذلك للأدلة الآتية:
* ** انعدام المقاصد: ** الزواج شرع للسكن والمودة وتكوين الأسرة، وهذا الزواج قائم على قضاء الشهوة فقط ولا يحقق مقاصد الشريعة.
* ** السرية والكتمان: ** هذا الزواج ينطوي على السرية، وقد نص الفقهاء على أن الزواج مع "التواصي بالكتمان" باطل ويشبه الزنا، فالإسلام اشترط (الإعلان).
* ** الطعن في الشهود: ** الشهود في هذه الحالة غالباً من الأصدقاء الذين وافقوا على الكتمان وتسهيل الأمر في الخفاء، مما يُسقط عدالتهم ويطعن في شهادتهم.
* ** غياب الولي: ** وهو شرط لصحة الزواج عند الجمهور.
* ** انعدام الكفاءة: ** غالباً ما يتم هذا الزواج دون توافر شرط الكفاءة بين الشاب والفتاة مما يؤدي لانتهياره سريعاً.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء السادس! دخلنا بقى على أكل العيش وقضايا محكمة الأسرة اللي بتشوفها كل يوم في الأخبار. ركز في المصطلحات دي عشان بتيجي قضايا و(صح وغلط). 💡

****1. الكفاءة (ينفع دكتورة تتجوز سباك؟):****

هل العريس لازم يكون من نفس "مستوى" العروسة؟
* في رأي ضعيف قالك: لا عادي "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، أي مسلم يتجوز أي مسلمة.

* لكن رأي الجمهور (واللي بيمشي): الكفاءة دي **شرط مهم جداً**، عشان الجواز يعيش وميحصلش معايرة. ودي (حق للعروسة وأهلها)، لو هما اتنازلوا وقبلوا بعريس مستواه أقل، هما أحرار والعقد يصح.
* الحنفية بيقيسوا الكفاءة في 5 حاجات: (النسب، الإسلام، التدين، الفلوس، والمهنة). والفلوس هنا مش معناها إنه يكون ملياردير، لأ.. معناها يقدر يدفع (المقدم والنفقة).

****2. الجواز العرفي.. ليه اسمه كدة؟****

الناس مسمياه "زواج عرفي"، والدكتور بيقولك التسمية دي **غلط 100%**. ليه؟ لأن كلمة "عرف" يعني حاجة الناس محترماها ومتعودة عليها في النور، هل المجتمع بيحترم الجواز السري اللي في الضلمة؟ لأ. يبقى المفروض نسميه "زواج غير عرفي"، بس إحنا بنقول عرفي مجازاً عشان ده اللي دارج على لسان الناس.

****3. إثبات الجواز في المحكمة (أخطر تركة 🚩):****

واحدة متجوزة عرفي ومعاهاش ورقة، راحت المحكمة ترفع قضية على جوزها. القاضي هيعمل إيه؟

* لو الراجل وقف وقال: "أيوة دي مراتي" (إقرار).. القاضي يحكم بصحة الجواز فوراً.

* لو الراجل أنكر وقال: "معرفهاش دي بتتبلى عليا".. هنا القاضي يقولها: (معاكي قسيمة جواز رسمية؟ لو معاكيش، القضية تترفض وميتسمعلهاش صوت). ليه القانون عمل كدة؟ عشان يقفل باب النصب على أي حد يجيب اتنين شهود زور من على القهوة ويرفع قضية على واحدة غنية عشان يورثها!

****4. جواز الكليات (السر):****

اتنين طلاب جابوا ورقة فلة، واتنين صاحبهم مضوا، واتجوزوا من غير ما الأهل يعرفوا. ده حلال؟

* **الدكتور بيقولك: ده باطل وحرام وفي مرتبة الزنا! ** ليه؟

عشان مفيش ولي (أبوها ميعرفش)، وعشان متوصيين يخبوا ويكتموا السر (والجواز إشهار)، وعشان الشهود دول صاحبهم ومطعون فيهم شرعاً، وعشان مفيش مقاصد للجواز غير مجرد "قضاء شهوة" في السر.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

* **الكفاءة في الزواج** ⬅️ (المفتاح): شرط عند الجمهور لثبات الألفة. (وهي حق للزوجة والأولياء يجوز التنازل عنه).

* **أمور الكفاءة (الخمسة)** ⬅️ (المفتاح): النسب، الإسلام، الديانة (التقوى)، المال (القدرة على المهر والنفقة)، الحرفة.

**** تسمية الزواج العرفي **** ← (المفتاح): تسمية خاطئة؛ لأن العرف يقتضي الإعلان والقبول المجتمعي، والزواج السري يخالف ذلك.

**** إثبات الزواج عند الإقرار **** ← (المفتاح): تثبت الزوجية وتُسمع الدعوى باتفاق الطرفين.

**** إثبات الزواج عند الإنكار **** ← (المفتاح): لا تُسمع الدعوى إطلاقاً إلا بوجود (وثيقة زواج رسمية) لحماية الأعراض والمواريث.

**** حكم زواج السر (بالجامعات) **** ← (المفتاح): باطل ومحرم. (أسبابه: التواصي بالكتمان، انعدام الولي، الطعن في الشهود، وانعدام مقاصد الزواج).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

**** 1. الآثار الشرعية والقانونية للزواج العرفي الفاسد ****

يترتب على الزواج السري غير الموثق (الذي يفتقد لشروط الصحة كالإشهاد والولي) آثار خطيرة تضر بالمرأة والمجتمع، وتتلخص أحكامه فيما يلي:

**** حكم العقد وتكييفه: **** يُعد نكاحاً فاسداً أو باطلاً، ويجب التفريق بين الزوجين فوراً. وإذا حدث دخول (معاشرة زوجية)، فإنه يأخذ حكم (الوطء بشبهة) لدرء الحد.

**** ثبوت النسب: **** من رحمة الشريعة وحفاظاً على الأطفال من الضياع، فإن النسب **** (يثبت) **** في النكاح الفاسد (الزواج العرفي) إذا حدث دخول أو خلوة صحيحة، وتُطبق عليه قواعد ثبوت النسب، حماية للولد من عار الزنا.

**** الحق في الميراث: **** **** (لا توارث) **** بين الزوجين في النكاح الفاسد باتفاق الفقهاء. وفي القانون المصري: إذا مات الزوج أو أنكر الزواج، لا تستطيع الزوجة المطالبة بالميراث؛ لأن دعوى الزوجية لا تُسمع عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية.

**** الآثار الاجتماعية: **** يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة (النفقة والمهر والميراث)، تشرّد الأطفال وفقدانهم للرعاية النفسية، انتشار جرائم الإجهاض هرباً من الفضيحة، وانهيار القيم الأخلاقية.

* ** طرق العلاج: ** التوعية الدينية للشباب، تعزيز الرقابة الأسرية، تيسير الزواج الشرعي وتخفيف المهور، ومواجهة الإعلام الذي يروج للعلاقات المحرمة.

* ** 2. الحقوق الزوجية (مقدمة عامة) **

إذا انعقد الزواج صحيحاً مستوفياً لأركانه وشروطه، ترتبت عليه آثار شرعية تتمثل في الحقوق المتبادلة والمشاركة بين الزوجين، وهي ثلاثة أقسام: * ** الحقوق المشتركة بين الزوجين: ** (حل الاستمتاع المشروع لكل منهما بالآخر، ثبوت حرمة المصاهرة، ثبوت التوارث بينهما بمجرد العقد، وثبوت نسب الأولاد). * ** حقوق الزوجة على زوجها: ** (المهر، النفقة بأنواعها من طعام وكسوة ومسكن، وحسن العشرة).

* ** حقوق الزوج على زوجته: ** (الطاعة في غير معصية الله، المحافظة على ماله وعرضه، والقرار في بيت الزوجية وعدم الخروج إلا بإذنه أو لضرورة).

* ** 3. المهر (الصداق): تعريفه وحكمه **

* ** التعريف: ** المهر في اللغة هو (الصداق). واصطلاحاً: هو اسم للمال الذي يجب للمرأة على الرجل بسبب عقد النكاح الصحيح، أو بسبب الوطء بشبهة. * ** حكمه الشرعي: ** المهر ** (واجب شرعاً) ** بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: (وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) أي فريضة وعطية واجبة. * ** حكم الاتفاق على إسقاط المهر: ** المهر حق خالص للزوجة، ولكن لا يجوز النكاح بخلوه من المهر إطلاقاً. وإذا اتفق الزوجان في العقد على (نفي المهر وإسقاطه)، فإن ** (العقد يصح، والشرط يبطل) **، ويجب للزوجة في هذه الحالة (مهر المثل) رغماً عن الزوج.

****4. مقدار المهر (الحد الأقصى والأدنى)****

****الحد الأقصى للمهر: **** اتفق جمهور الفقهاء على أنه **** (لا حد لأكثره)****؛

فمهما بلغ مقدار المهر جاز، لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا)، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد تحديد المهور فاعترضت عليه امرأة بالآية فرجع عن رأيه.

****الحد الأدنى للمهر (اختلف فيه الفقهاء): ****

- **** رأي الحنفية: **** أقل المهر (عشرة دراهم)، قياساً على نصاب السرقة الذي

تقطع فيه اليد.

- **** رأي المالكية: **** أقل المهر (ثلاثة دراهم)، قياساً أيضاً على نصاب السرقة في

مذهبهم.

- **** رأي الشافعية والحنابلة (وهو الراجح): **** لا حد لأقله، فكل ما صح أن يكون

(ثمناً أو مبيعاً أو أجره) صح أن يكون مهراً، سواء كان قليلاً أو كثيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتماً من حديد"، ولأن المهر عوض في عقد فجاز أن يكون أي شيء له قيمة مالية.

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا ببيك يا دكتور في الجزء السابع! قفلنا باب المشاكل والخطوبة، ودخلنا في الجد بقي.. الفلوس والمهر وحقوق الزوجية! ركز معايها عشان الدكاترة بتحب تلعب في الألفاظ هنا. 

****1. كوارث الجواز العرفي السري (تركة الامتحانات ): ****

واحدة اتجوزت عرفي في السر وحملت، العيل ده ابن زنا ولا ينسب لأبوه؟

* الشرع هنا بيبيص لـ "مصلحة العيل"، فقالك طالما حصل دخول بينهم، يبقى

**** (النسب يثبت) **** للولد عشان ميضيعش في المجتمع.

* طب لو الراجل مات وهي معاهاش ورقة رسمي تثبت، تورث فيه؟ ** (لأ طبعاً، ملهاش ولا ملیم میراث) **! القانون مش هيسمعها أصلاً عشان مفیش وثيقة. يعني العرفي بيكتب على الست الضیاع التام لحقوقها المادية.

2. الحقوق الزوجية المشتركة:

بمجرد ما المأذون يقول "بارك الله لكما"، في حقوق بتثبت للطرفین فوراً (حتى لو لسه متجوزوش فعلياً ومحصلش دخول)، زي إيه؟ (إنهم بقوا يورثوا بعض لو حد مات، وحرمة المصاهرة يعني أم العروسة بقت حرام على العريس للأبد). الباقي بديهي: الست (مهر ونفقة)، وللراجل (طاعة ورعاية للبيت).

3. المهر (الصداق) وحواراته:

المهر ده "إجباري وفرض" من ربنا. * **تركة قضية:** لو عريس وعروسة اتفقوا إنهم يكتبوا الكتاب وشرطوا (مفیش مهر خالص إحنا بنشتري راجل) والمأذون كتب الشرط ده.. العقد ده باطل؟
لأ! **العقد صحيح 100%، بس "الشرط" هو اللي باطل وتترمي في الزبالة**، والقاضي يحكم للعروسة دي بـ (مهر المثل)، يعني تشوف بنت عمها أو أختها خدت كام وتاخذ زيها بالضبط!

4. المهر كام بالضبط؟

* **أكثره:** ملوش سقف، عايز تدفع مليار دولار ادفع، سيدنا عمر حاول يقلل المهور ست وقفنله وقرأت قرآن فرجع في كلامه.
* **أقله (ودي الخناقة):** أبو حنيفة قالك أقل حاجة 10 دراهم، ومالك قال 3 دراهم (عشان ده أقل مبلغ تقطع فيه يد السارق، فاعتبروا البضع زيه). بس **الرأي الراجح (الشافعية والحنابلة)** قالوا كلمة صايعة: "أي حاجة تتباع وتتشري تنفع مهر"، لو قلم رصاص، لو خاتم حديد، لو هيعلمها قرآن.. طالما الطرفین راضيين، حلال زلال!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- * **نسب الأولاد في الزواج العرفي** ➡ (المفتاح): يثبت بالدخول أو الخلوة (حماية للطفل من الضياع ودرءاً للحد).
- * **الميراث في الزواج العرفي الفاسد** ➡ (المفتاح): لا توارث بينهما إطلاقاً باتفاق الفقهاء.
- * **الحقوق المشتركة للزوجين** ➡ (المفتاح): حل الاستمتاع، التوارث، نسب الأولاد، حرمة المصاهرة.
- * **حكم الاتفاق على إسقاط المهر** ➡ (المفتاح): العقد صحيح، والشرط باطل، ويجب لها (مهر المثل).
- * **الحد الأقصى للمهر** ➡ (المفتاح): لا حد لأكثره باتفاق الفقهاء (قصة عمر بن الخطاب).
- * **الحد الأدنى للمهر (رأي الحنفية)** ➡ (المفتاح): عشرة دراهم (قياساً على نصاب السرقة).
- * **الحد الأدنى للمهر (الراجح/الشافعية)** ➡ (المفتاح): لا حد لأقله، فكل ما يصلح ثمناً يصلح مهراً (لحديث: التمس ولو خاتماً من حديد).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

****1. أنواع المهر (المسمى ومهر المثل)****
ينقسم المهر في الفقه الإسلامي إلى نوعين رئيسيين:
**** المهر المسمى: **** هو المهر الذي اتفق عليه الطرفان (الزوج والزوجة أو وليها) وتم تحديد مقداره صراحة في العقد أو بعده بالتراضي.
**** مهر المثل: **** هو المهر الذي يُحكم به للزوجة إذا خلا العقد من تسمية المهر (عقد التفويض). ويُقدر بمهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها (كأختها الشقيقة، أو عمتها، أو ابنة عمها)، مع مراعاة التساوي في الصفات كـ (السن، الجمال، البكارة أو الثوب، العقل، والدين).

****2. حالات استحقاق نصف المهر، وسقوطه، ووجوب المتعة****
يختلف استحقاق الزوجة للمهر عند حدوث الفرقة (الطلاق) قبل الدخول بحسب سبب الفرقة وتسمية المهر:
**** استحقاق نصف المهر: **** يجب للزوجة (نصف المهر المسمى) إذا كان العقد صحيحاً، وتم تحديد المهر، ثم حدث الطلاق **** (قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة) ****.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
**** سقوط المهر بالكامل: **** يسقط المهر كله قبل الدخول إذا جاءت الفرقة والفسخ **** (من جهة الزوجة) ****، مثل: ارتدادها عن الإسلام، أو فسخ العقد بسبب عيب فيها يمنع الاستمتاع، لأن الفرقة جاءت بسببها قبل استقرار الحق بالدخول.
**** وجوب المتعة (بدلاً من المهر): **** المتعة هي مال أو كسوة (كدرع وخمار وملحفة) تُعطى للمطلقة. وتجب للمرأة إذا طُلق **** (قبل الدخول) **** بشرط أن يكون العقد **** (لم يُسمَ فيه مهر - مفوضة) ****. وتُقدر المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ).

****3. تجهيز بيت الزوجية (الجهاز) وعلى من يجب؟****
اختلف الفقهاء فيمن يتحمل عبء تجهيز مسكن الزوجية (الفرش والأثاث المسمى بالقامة):

**** * مذهب الحنفية: **** تجهيز بيت الزوجية **** (واجب على الزوج) **** بالكامل من ماله الخاص، كجزء من النفقة الواجبة عليه (مسكن ومطعم وملبس). أما المهر الذي تقبضه الزوجة فهو (خالص حقها وهديّة لها) ولا تُجبر شرعاً على شراء أي جهاز منه.

**** * مذهب المالكية: **** تجهيز بيت الزوجية **** (واجب على الزوجة) ****، ولكن بشرطين: أن يكون في حدود ما قبضته من المهر، وأن يكون التجهيز بما جرى به العرف بين أمثالها. فإن لم تقبض مهراً فلا يلزمها شيء.

****4. الخلاف بين الزوجين في ملكية الجهاز (بدون بينة) ****
إذا اختلف الزوجان (أو ورثتهما) في ملكية عفش البيت، فادعى كل منهما أنه من ماله، ولا توجد معهما "بينّة" (أي لا توجد فواتير أو قائمة مكتوبة)، فكيف يحكم القاضي بينهما؟

**** * رأي أبي حنيفة ومحمد: **** القول قول **** (الزوج) ****؛ لأن المسكن ملك للزوج ويده عليه يد متصرفة، فالظاهر يشهد له.

**** * رأي أبي يوسف: **** القول قول **** (الزوجة) **** في كل ما يُجهز به مثلها عادة؛ لأن العرف الجاري أن المرأة هي من تقوم بشراء الجهاز.

**** * رأي الإمام مالك (وهو الأعدل): **** يُقسم الجهاز بناءً على العرف؛ فما كان من شأن النساء (كالملابس النسائية وأدوات الزينة) يُقضى به للزوجة، وما كان من شأن الرجال (كأسلحة أو كتب أو ملابس رجالي) يُقضى به للزوج، وما كان يصلح للاثنتين معاً (كالثلاجة والسرير) يُقضى به للزوج باعتباره صاحب البيت.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بيك يا دكتور في الجزء التامن! دخلنا في قضايا "القائمة والمحاكم" اللي بتخرب بيوت كتير. ركز معايا عشان الدكاترة بتحب تلعب في قضايا الطلاق قبل الدخلة دي. 💡

****1. المهر مسمى ولا مهر مثل؟****

* لو كتبوا في العقد المهر 50 ألف جنيه.. ده اسمه ****مسمى****.
* لو نسيوا أو اتكسفتوا تكتبوا المهر عشان "إحنا بنشتري راجل".. القاضي ميسبهاش، يحكم لها بـ ****مهر المثل****، يعني يجيب أختها أو بنت عمها اللي في نفس سنها وجمالها، ويشوفها اتجوزت بكام ويدي العروسة دي زيها بالظبط!

****2. اطلقوا قبل الدخلة (التركة اللي بتيجي في كل امتحان 📅):****

واحد كتب كتابه، وقبل الفرح بيومين اتخانقوا وطلقها. تاخذ إيه؟
* لو كانوا محددين مهر في العقد: تاخذ ****نص المهر**** بالظبط، والنص الثاني يرجع للعريس.

* لو مكنوش محددين مهر في العقد: تاخذ حاجة اسمها ****المُتعة****، دي عبارة عن لبس أو فلوس ترضيه بنقدها حسب العريس غني ولا فقير.
* طب لو هي اللي فكرشت وطلبت الفسخ قبل الدخلة (مثلاً ارتدت عن الدين أو طلع فيها عيب)؟ هنا ****المهر يسقط كله**** ومتاخدش ولا مليم لأنها هي اللي باظت البيعة!

****3. القائمة والعفش على مين شرعاً؟****

العرف بتاعنا البنات بتجيب المطبخ والسجاد والراجل يجيب الخشب.. بس شرعاً مين الملزم؟

* **الحنفية (ورأيهم بيمشي في القانون كثير):** العريس هو اللي **يلبس الليلة كلها**! يجيز الشقة من الإبرة للصاروخ، والمهر اللي أداه للعروسة ده تحطه في البنك بتاعها متجيبش بيه معلقة.
* **المالكية:** قالوا لأ، العروسة هي اللي تجهز بس على قد "فلوس المهر" اللي العريس دفعهولها.

4. بيتطلقوا وبيتخانقوا على التلاجة! **
اتخانقوا ومفيش "قائمة" مكتوبة ولا فواتير. مين ياخد العفش؟
* أبو حنيفة قال: الشقة شقة الراجل، يحلف ويبقى العفش بتاعه.
* أبو يوسف قال: العرف بيقول إن البنات هي اللي بتجهز، تحلف العروسة وتاخده.
* **الإمام مالك (وده أذكى رأي):** قالك بالمنطق كدة؛ المكياج وهدوم الستات للعروسة، عدة الحلاقة والكتب والهدوم الرجالي للعريس. طب الحاجات المشتركة (تلاجة، غسالة، سرير)؟ تبقى للعريس عشان هو صاحب البيت!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

* **المهر المسمى** ← (المفتاح): ما تم تحديده صراحة في العقد.
* **مهر المثل** ← (المفتاح): ما يحكم به عند عدم التسمية (ويقاس على عصبه الأب كالأخت).
* **استحقاق نصف المهر** ← (المفتاح): الطلاق قبل الدخول (بشرط أن يكون المهر مسمى).

**** * وجوب المتعة للمطلقة** *** (المفتاح) ⬅️: الطلاق قبل الدخول (بشرط ألا يكون المهر مسمى). وتقدر بحسب يسر الزوج.

**** * سقوط المهر بالكامل** *** (المفتاح) ⬅️: الفرقة من جهة الزوجة قبل الدخول.

**** * التجهيز عند الحنفية** *** (المفتاح) ⬅️: واجب على الزوج بالكامل (والمهر خالص للزوجة).

**** * التجهيز عند المالكية** *** (المفتاح) ⬅️: واجب على الزوجة (في حدود المهر المقبوض).

**** * ملكية الجهاز عند الخلاف (رأي مالك)** *** (المفتاح) ⬅️: للنساء ما يخصهن، وللرجال ما يخصهم، والمشارك يُقضى به للرجل.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

**** 1. النفقة الزوجية: تعريفها، حكمها، ومشتملاتها** ***

**** * التعريف: النفقة لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. واصطلاحاً: هي كفاية من يموه (تجب عليه إعالته) مما يحتاج إليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب.**

**** * حكمها: واجبة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة والإجماع.**

- **** من الكتاب: قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، وقوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).**

- **** من السنة: قوله ﷺ في حجة الوداع: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".**

**** * مشتملات النفقة: تشمل النفقة الواجبة شرعاً: (الطعام، الكسوة، المسكن اللائق المعد للاستقرار، ومصاريف العلاج).**

****2. سبب وجوب النفقة وشروط استحقاقها****

**** سبب الوجوب: **** تجب النفقة للزوجة على زوجها بسبب **** (الاحتباس) ****، أي تفرغ الزوجة لحق زوجها واحتباسها في بيته لمصلحته، فكان عليه كفايتها.
**** شروط استحقاق الزوجة للنفقة: ****

1. **** أن يكون عقد الزواج صحيحاً: **** فإن كان العقد فاسداً أو باطلاً فلا تجب النفقة.

2. **** تسليم الزوجة نفسها لزوجها (التمكين): **** بأن تنتقل إلى بيت الزوجية وتكون مستعدة للمعاشرة.

3. **** أن تكون صالحة لاستمتاع الزوج بها: **** بأن تكون بالغة لا تمنع من الدخول، أما إن كانت صغيرة لا تصلح للمعاشرة فلا تجب لها نفقة لتخلف مقصود الاحتباس.

****3. كيفية تقدير النفقة (الخلاف الفقهي في المعيار) ****
اختلف الفقهاء في المعيار الذي تُقدر بناءً عليه قيمة النفقة (هل نراعي حالة الزوج أم الزوجة؟):

**** مذهب الشافعية: **** تُقدر النفقة بحسب **** (حال الزوج يسراً وعسراً) ****، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ). فإن كان غنياً ألزم بنفقة الأغنياء، وإن كان فقيراً ألزم بنفقة الفقراء، ولا عبرة بحال الزوجة.

**** مذهب الحنفية: **** تُقدر النفقة بحسب **** (حال الزوجين معاً) ****. فإن كانا غنيين وجبت نفقة الغنى، وإن كانا فقيرين وجبت نفقة الفقر، وإن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً وجبت نفقة (متوسطة) بين الغنى والفقر.

****4. مسقطات النفقة (متى تفقد الزوجة حقها في النفقة؟) ****
تسقط النفقة عن الزوجة في حالات معينة يزول فيها سبب الوجوب (الاحتباس)، وهي:

* **النشوز:** وهو خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي (كأن تخرج من مسكن الزوجية بغير إذنه، أو تمنعه من الدخول عليها، أو ترفض الانتقال معه إلى مسكن الزوجية المجهز شرعاً).

* **الامتناع عن تسليم نفسها بغير حق:** أما إذا امتنعت بحق (كأن تمتنع حتى يقبضها مهرها المعجل، أو لعدم إعداده مسكناً شرعياً مستقلاً)، فلا تسقط نفقتها.

* **الردة:** إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام سقطت نفقتها لفسخ العقد.

5. هل النفقة دين يسقط بمضي المدة؟ (حكم القانون المصري)

* **القاعدة الفقهية:** النفقة لا تسقط بمضي المدة عند الجمهور، بل تعتبر **ديناً صحيحاً** في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط هذه الديون إلا بأحد أمرين:

- **الأداء:** (أن يدفع الزوج ما عليه من متجمد النفقة).
 - **الإبراء:** (أن تتنازل الزوجة وتبرئ ذمته من النفقة).
- * **حكم القانون المصري (تحديد مدة الدعوى):** أخذ القانون المصري برأي الجمهور في اعتبار النفقة ديناً، ولكنه قيّد سماع الدعوى تنظيمياً للقضاء، فنص على أنه: ** (لا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى) **، وذلك منعاً للتحايل وتراكم الديون الوهمية لسنوات طويلة.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء التاسع! سيبنا المهر والقايمة، ودخلنا في "المصروف اليومي" .. النفقة! القضية اللي مفيش محكمة أسرة بتخلّى منها. ركز في تريكاتنا عشان الدكاترة بيلعبوا بيها في القضايا. 💡

****1. النفقة دي حسنة ولا حق؟****

النفقة دي (أكل، شرب، لبس، علاج، وسكن). والراجل بيدفعها مش تفضل منه، لأ ده "حق" شرعي للزوجة عشان حاجة اسمها **** (الاحتباس) ****. يعني إيه احتباس؟ يعني البنت دي محبوسة على ذمتك ومفرغة نفسها لبيتك وخدمتك، فشرعاً أنت اللي تتكفل بكل ملهم تحتاجه.

****2. هأكلها كافيار ولا فول وطعمية؟ (حسب الظروف):****

لما القاضي يجي يحدد النفقة بيحسبها إزاي؟
**** * الشافعية قالوا: **** نبص لـ "جيب العريس". لو العريس غني، يوكلها أحسن أكل حتى لو هي جاية من عائلة فقيرة. ولو هو فقير، تاكل معاه عيش وملح حتى لو هي بنت باشا! (عشان القرآن قال: لينفق ذو سعة من سعته).
**** * الحنفية قالوا: **** لأ، نبص لظروفهم هما الاتنين. لو هما الاتنين أغنيا يبقى نفقة سوبر، لو الاتنين فقرا يبقى نفقة بسيطة. طب لو هو غني وهي فقيرة (أو العكس)؟ يحكم بنفقة "متوسطة" تمشي الحال.

****3. إمتى الست ملهاش ولا ملهم؟ (النشوز 

السؤال ده دائماً في الامتحان! الست تفقد حقها في النفقة لو بقت **** (ناشز) ****. يعني إيه ناشز؟ يعني بتعصي كلام جوزها من غير عذر شرعي؛ زي إنها تسيب البيت وتروح تقعد عند أمها وترفض ترجع، أو تمنعه من حقها الشرعي. أول ما المحكمة تثبت إنها ناشز، النفقة بتقف فوراً!**

**** * تركة: **** طب لو ساببت البيت عشان هو مضربهاش مثلاً أو مجبلهاش شقة مستقلة وعازب يسكنها مع أهله في نفس الأوضة؟ هنا هي امتنعت **** (بحق) ****، وتفضل نفقتها شغالة ومتبقاش ناشز!

****4. ديون النفقة مبتسقطش (تركة القانون):****

واحد اتخانق مع مراته وسابها 3 سنين ميصرفش عليها. النفقة دي راحت عليها؟

الشرع يقول لأ، دي بقت ** (دين في رقبتة) ** زي القرض بالظبط، ميسقطش غير لو هو دفع (الأداء) أو هي سامحته (الإبراء).
بس ** القانون المصري ** حط مطب عشان يحمي الرجالة من الافتراء، قال للست: "حقك ترفعي قضية بس المحكمة هتحكم لك بمتجمد نفقة عن (سنة واحدة بس) فانت من تاريخ رفع القضية"، عشان متجيش بعد 10 سنين تقول ده مبصرفش عليا وتخرّب بيته بدين خيالي.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- * **سبب وجوب النفقة** ➡ (المفتاح): الاحتباس (تفرغ الزوجة لحق الزوج).
- * **شروط استحقاق النفقة** ➡ (المفتاح): عقد صحيح، تسليم الزوجة نفسها، صلاحيتها للاستمتاع.
- * **تقدير النفقة عند الشافعية** ➡ (المفتاح): بحسب حال الزوج فقط (يسراً وعسراً).
- * **تقدير النفقة عند الحنفية** ➡ (المفتاح): بحسب حال الزوجين معاً (للوصول للنفقة المتوسطة عند اختلاف الحال).
- * **النشوز (مسقط النفقة)** ➡ (المفتاح): خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق شرعي (كترك المنزل).
- * **سقوط متجمد النفقة** ➡ (المفتاح): النفقة دين لا يسقط إلا ب (الأداء) أو (الإبراء).
- * **دعوى النفقة في القانون** ➡ (المفتاح): لا تُسمع عن مدة ماضية تزيد عن (سنة واحدة) قبل تاريخ رفع الدعوى.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

- **1. أحكام القسم بين الزوجات (التعدد والعدل)****
- ** وجوب العدل: **** يجب شرعاً على الزوج الذي يجمع في عصمته أكثر من زوجة أن (يعدل) بينهن في الحقوق المادية (كالنفقة، والكسوة، والمبيت). أما الميل القلبي والمحبة فلا يُحاسب عليه لعدم قدرته على التحكم فيه.
- ** الزواج بامرأة جديدة: **** إذا تزوج الرجل بامرأة جديدة ولديه زوجات أخريات، جاز له أن يخص الجديدة بأيام متوالية في بداية الزواج؛ فإن كانت **** (بكرًا) **** خصها بسبع ليالٍ متوالية، وإن كانت **** (ثيباً) **** خصها بثلاث ليالٍ متوالية، ثم بعد ذلك يساوِيهن جميعاً في القسم والمبيت.
- ** التنازل عن القسم: **** يجوز شرعاً لأي زوجة أن (تتنازل) عن حقها في المبيت (قسمها) لزوجها أو لإحدى ضرراتها برضاها، كما فعلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها.
- ** الرجوع في التنازل: **** للزوجة التي تنازلت عن ليلتها الحق المطلق في أن **** (تراجع) **** عن هذا التنازل متى شاءت، وتطالب بحقها في المبيت مستقبلاً.
- **2. الأنكحة الفاسدة والباطلة: أولاً (زواج المتعة والزواج المؤقت)****
- ** تعريف زواج المتعة: **** هو أن يتزوج الرجل امرأة بلفظ (المتعة) لمدة محددة (كشهر أو سنة) مقابل أجر معلوم (مبلغ من المال).
- ** تعريف الزواج المؤقت: **** هو أن يتم العقد بلفظ (الزواج أو النكاح) ولكن يُقيد بمدة زمنية محددة.
- ** حكم زواج المتعة والمؤقت: **** **** (باطل ومحرم شرعاً) **** باتفاق جمهور فقهاء أهل السنة (حنفية، مالكية، شافعية، وحنابلة).

**** أدلة بطلانه: ****

1. الزواج في الإسلام ميثاق غليظ يُقصد به (التأيد) والاستقرار وتكوين الأسرة، والتأقيت ينافي هذا المقصد.

2. الأحاديث التي وردت في إباحته في صدر الإسلام (في أوقات الحروب كضرورة) قد **** (نُسخت) **** وحُرمت تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة، كما ورد في السنة الصحيحة.

**** موقف الشيعة الإمامية: **** خالفوا إجماع أهل السنة وأجازوا زواج المتعة بناءً على تأويلات خاصة بهم وادعاء عدم النسخ، وهو رأي مردود عليه ومرفوض عند الجمهور.

**** 3. الأنكحة الفاسدة والباطلة: ثانياً (زواج التحليل - المحلل) ****
**** تعريف زواج التحليل: **** هو أن يتزوج الرجل من امرأة (مطلقة بائنة بينونة كبرى - أي مطلقة ثلاثاً) زواجاً صورياً، بقصد أن يطلقها بعد الدخول بها، لكي تصبح (حلالاً) لزوجها الأول الذي طلقها.
**** حكم زواج التحليل: ****

- **** مذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: **** هذا الزواج **** (باطل شرعاً) ****؛ لأنه في حقيقته زواج مقترن بشرط (التأقيت والطلاق)، فهو بمثابة الزواج المؤقت، والزواج المؤقت باطل.
- **** التشديد عند المالكية: **** ذهب المالكية إلى بطلان العقد حتى ولو لم يُذكر شرط التحليل صراحة في العقد، بل يكفي أن ينويه "المحلل" في **** (قرارة نفسه) **** لكي يقع العقد باطلاً، لسد ذرائع التلاعب بالشرع.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء العاشر! خلصنا الحقوق الطبيعية ودخلنا في "الخوازيق" الفقهية والأنواع المضروبة من الجواز اللي الدكاترة بتعشق تجيبها في امتحانات آخر السنة. 💡

****1. التعدد والعدل (حق الليالي):****

راجل متجوز وراح اتجوز الثانية. الشرع بيقوله لازم تعدل بينهم بالمليم وفي عدد أيام المبيت.

* **تركة البداية:** العروسة الجديدة ليها "أوكازيون" في أول الجواز! لو بنت بنوت (بكر) يقعد معاها 7 أيام متواصلة وميروحش للأولى. لو كانت أرملة أو مطلقة (ثيب) يقعد معاها 3 أيام متواصلة. وبعد الأوكازيون ده، يرجع يوزع الأيام بالتساوي.

* **التنازل:** ينفع الزوجة الأولى تقول لجوزها "يا سيدي أنا مسامحة في ليلتي روح اقعد مع ضررتي؟" أيوة حلال، السيدة سودة عملت كده. طب ينفع ترجع في كلامها بعد شهرين وتقوله "لأ أنا عايزة حقي؟" **أيوة ينفع جداً من حقها ترجع في كلامها في أي وقت**.

****2. زواج المتعة (جواز الإيجار 🏠):****

واحد مسافر شهر، يجيب واحدة يقولها "هتمتع بيكي الشهر ده بـ 10 آلاف جنيه!" * **حكمه إيه؟** عند أهل السنة كلهم: **ده باطل وحرام وفي مرتبة الزنا**.

الجواز عندنا لازم تكون نيته "الأبدية"، مفيش حاجة اسمها جواز بمدة صلاحية وينتهي.

* **مين اللي بيبيحه؟** الشيعة الإمامية بس، والجمهور رد عليهم وقالهم الأحاديث اللي كانت بتبيحه أيام الحروب زمان اتلغت (انتسخت) واحترمت ليوم القيامة.

****3. زواج التحليل (فيلم زوج تحت الطلب):****
واحد طلق مراته الثلاث طلاقات وندم وعازير يرجعها.. الشرع بيقوله مينفعش ترجعك إلا لو اتجوزت راجل تاني "المحلل" ودخل بيها وطلقها. يقوم الزوج الأول جايب صاحبه يتجوزها يومين ويطلقها عشان ترجعه!
****الحكم:**** ده اسمه تلاعب بالدين! المالكية والحنابلة وأبو يوسف قالوا
**** (الجواز ده باطل):**** لأنه زواج مؤقت.
**** صياغة المالكية:**** المالكية قفلوها خالص، قالوا حتى لو الراجل "المحلل" متكلمش ومكتبش شرط الطلاق في العقد، بس كان "ناوي من جواه" إنه هيطلقها عشان يحللها لصاحبه، العقد باطل برضه!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- ** حق الزوجة الجديدة في القسم **** ← (المفتاح): البكر تُخص بسبع ليال متوالية، والثيب تُخص بثلاث ليال.
- ** التنازل عن القسم **** ← (المفتاح): يجوز للزوجة التنازل عن ليلتها، ويجوز لها التراجع عن التنازل متى شاءت.
- ** زواج المتعة والزواج المؤقت **** ← (المفتاح): باطل ومحرم باتفاق جمهور أهل السنة (لأنه ينافي التأييد ومقاصد الشريعة).
- ** دليل بطلان زواج المتعة **** ← (المفتاح): الأحاديث المبيحة له في صدر الإسلام (نُسخت) وحُرمت تحريماً أبدياً.
- ** زواج التحليل (المحلل) **** ← (المفتاح): زواج مطلقة ثلاثاً بقصد طلاقها ليحللها لزوجها الأول.

**** حكم زواج التحليل ****  (المفتاح): باطل عند (المالكية، الحنابلة، وأبي يوسف) لا اعتباره زواجا مؤقتاً.

**** رأي المالكية في التحليل ****  (المفتاح): يبطل العقد حتى لو كان نية التحليل في (قرارة نفس المحلل) ولم يُصرح بها.

 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

**** 1. إنهاء عقد الزواج (الفرق بين الفرقة، الفسخ، والطلاق) ****

**** الفرقة: **** هي مصطلح عام وشامل معناه لغة واصطلاحاً (انحلال عقدة النكاح وانقطاع العلاقة الناشئة عنه بين الزوجين بسبب يقتضي ذلك).

**** الفسخ: **** هو نقض عقد النكاح بسبب خلل في الأركان أو الشروط، أو طارئ يمنع بقاء النكاح. ومن أسبابه: خيار البلوغ للصغيرة، عدم الكفاءة في الزوج إذا زوجت نفسها، أو الفسخ بسبب العيب المانع من الاستمتاع.

**** الطلاق: **** لغة (رفع القيد حسياً أو معنوياً). وشرعاً (رفع قيد النكاح الصحيح في الحال "البائن" أو المآل "الرجعي" بلفظ مخصوص).

**** 2. حكم الطلاق التكليفي (الأحوال الخمسة) ****

الأصل في الطلاق عند الجمهور أنه (مكروه) لقوله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولكنه يعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحالة:

**** الطلاق الواجب: **** في حالة (الإيلاء)، وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته، فإذا انتهت المدة (أربعة أشهر) ولم يرجع، أُجبر على الطلاق.

**** الطلاق المندوب (المستحب): **** إذا فرطت الزوجة في حقوق الله (كترك الصلاة)، أو كانت غير عفيفة، ولا يستطيع الزوج تقويمها.

**** الطلاق المكروه (وهو الأصل): **** الطلاق بلا حاجة أو سبب أو ضرر، لأن فيه هدم للأسرة.

* **الطلاق الحرام (البدعي):** أن يطلقها الزوج في وقت (الحيض)، أو في طهر جامعها فيه.

* **الطلاق المباح:** في حال سوء خلق المرأة، وعدم التوافق واستحالة العشرة.

****3. أهلية المطلق (متى يقع الطلاق؟ ومتى لا يقع؟)****

يُشترط فيمن يوقع الطلاق أن يكون (بالغاً، عاقلاً). وقد اختلف الفقهاء في حالات معينة كالتالي:

* **طلاق الغضبان:** لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل غضبه لمرحلة (الإغلاق)، أي فقد الشعور والإدراك لما يقول، لحديث: "لا طلاق في إغلاق".
* **طلاق السكران:**

- **الجمهور:** يقع طلاقه عقاباً وتغليظاً له إذا شرب الخمر باختياره وعصيانه.
- **الكرخي (وبعض الفقهاء):** لا يقع طلاقه؛ لأنه فاقد للعقل والإدراك (بمنزلة المجنون والمغمى عليه).

* **طلاق المكره (المجبر):**

- **الجمهور:** لا يقع طلاقه، لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

- **الحنفية:** يقع طلاقه متى نطق باللفظ.

* **طلاق الهازل (المازح):** يقع طلاقه بالإجماع، لحديث: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"، ترفيحاً لشأن العقود وحماية لها من التلاعب.

****4. طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفرار)****

* **صورته:** أن يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت طلاقاً بائناً، بقصد حرمانها من الميراث.

* **حكمه (ميراث الزوجة):**

- **الحنفية:** ترث الزوجة بشرط أن يموت الزوج وهي لا تزال في فترة (العدة).

- **المالكية والشافعية:** ترث الزوجة سواء مات الزوج وهي في العدة أو بعد انقضاء العدة، معاملةً له بنقيض قصده الفاسد (الفرار من توريثها)، بشرط ألا تكون هي من طلبت الطلاق.

****5. تفويض المرأة في الطلاق (العصمة بيد الزوجة)****
* **مفهومه:** أن يجعل الزوج حق إيقاع الطلاق بيد زوجته تطلق نفسها متى شاءت، وهو لا يسلب الزوج حقه الأصلي في الطلاق.
* **أنواعه:** يكون صريحاً بلفظ (طلقي نفسك)، أو كناية بلفظ (اختاري نفسك).
* **شرطه:** عند الجمهور، التفويض يقتصر على (المجلس) الذي تم فيه، فإن قامت من المجلس بطل التفويض، إلا إذا قال لها: "طلقي نفسك متى شئت"، فيبقى التفويض مستمراً ولا يتقيد بالمجلس.

****6. تقسيم الطلاق باعتبار اللفظ (صريح وكناية)****
* **الطلاق الصريح:** هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق لغةً أو عرفاً (مثل: أنت طالق، أو مطلقة). وهذا يقع به الطلاق **بمجرد النطق به**، ولا يُسأل الزوج عن نيته. (وعند الإمام الشافعي وأحمد يُلحق به ألفاظ: السراح والفراق).
* **الطلاق الكناية:** هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل معنى آخر (مثل: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك). وهذا **لا يقع به الطلاق إلا بوجود (النية)**؛ فإن نوى به الطلاق وقع، وإن نوى التوبيخ أو الطرد فقط لم يقع.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الحادي عشر! دخلنا في المعمة، الباب ده هو "أكل عيش" المحامين والمأذونين. الدكاترة بتعشق تجيب قضايا من هنا، فركز معايا أوي! 💡

****1. يعني إيه فسخ ويعني إيه طلاق؟****

****الطلاق: **** العقد كان سليم وزى الفل، بس إحنا قررنا ننهي العلاقة دي (رفع القيد).

****الفسخ: **** العقد من أساسه كان فيه "مصابة" أو باطل (زي مثلاً طلعت أخته في الرضاعة، أو جوزت نفسها لواحد صايع غير كفاء)، فهنا المحكمة بتعمل "فسخ"، يعني بتهد العقد من جذوره كأنه لم يكن.

****2. المجنون والسكران والهازل (أخطر تركة في الامتحان 🚨): ****

عشان الراجل يطلق لازم يكون عاقل وواعي. طب لو حصلت الظروف دي:
****بيقول لمراته بهزار "أنت طالق": **** الطلاق **** (يقع فوراً) ****! مفيش هزار في الجواز والطلاق، ده شرع ربنا.

****الراجل مضغوط ومكره والمسدس على دماغه: **** الجمهور قالوا مبيقعش (مرفوع عنه القلم)، بس الحنفية قالوا يقع!

****السكران طينة: **** شرب بمزاجه وراح طلق مراته. الجمهور قالوا: "هنعاقبك والطلاق يقع وتتحرب بيتك عشان تحرم تسكر!".

****الغضببان اللي كسر الشقة: **** لو الغضب خلاه أعمى ومش حاسس هو بيقول إيه (وصل لحالة الإغلاق)، الطلاق ميقعش عشان فاقد الإدراك.

****3. طلاق الفرار (حركة ندالة من العريس): ****

راجل جاله مرض خطير (مرض الموت) وعرف إنه هيموت، فحب يحرم مراته من الورث، راح رامي عليها يمين الطلاق الثلاثة!

****الشرع بيقوله: "على مين يا حبيبي؟ هتعامل بنقيض قصدك". القانون والمذاهب (زي المالكية) قالوا ** (هتورث فيك غصب عنك) ** حتى لو مات بعد ما عدتها خلصت، عشان هو طلقها بنية فاسدة وهي حرمانها من حقها.**

****4. العصمة في أيدها (التفويض):****

الست اللي بتتشرط العصمة في أيدها، هل كده الراجل مبقاش من حقه يطلق؟ لأ طبعاً! التفويض معناه إن الزوج "وكلها" تطلق نفسها، بس هو لسه محتفظ بحقه كزوج في الطلاق برضه.

**** تركة: **** لو قالها "طلقي نفسك" وسكت.. ده تفويض لـ "قعدة المجلس" بس، لو قامت عملت شاي ورجعت التفويض باظ. عشان يبقى مستمر لازم يقولها: "طلقي نفسك **متى شئت**".

****5. صريح ولا كناية؟****

**** الصريح: **** كلمة (طالق). أول ما ينطقها، الطلقة اتحسبت، حتى لو حلف على المصحف إنه مكنش يقصد طلاق.

**** الكناية: **** قالها (غوري اطلعي برة، أو الحقي بأهلك). هنا المفتي ببسأله: "يا بني أنت كنت ناوي تطلق ولا بتطردها بس؟". لو قال نويت طلاق، يقع. لو قال نويت تخويف، ميقعش.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

**** الفرق بين الفسخ والطلاق **** ⬅️ (المفتاح): الفسخ لخلل في أركان وشروط العقد، والطلاق إنهاء لعقد صحيح.

**** حكم الطلاق الأصل **** ⬅️ (المفتاح): مكروه (لأنه هدم للأسرة)، ويكون حراماً (بدعياً) إذا تم في الحيض.

- ** طلاق الغضبان **** ← (المفتاح): لا يقع إذا وصل لحالة (الإغلاق) وفقد الإدراك.
- ** طلاق الهازل (المازح) **** ← (المفتاح): يقع بالإجماع (لحديث: ثلاث جدهن جد...).
- ** طلاق السكران (باختياره) **** ← (المفتاح): يقع عند الجمهور (عقاباً له وتغليظاً).
- ** طلاق المريض مرض الموت **** ← (المفتاح): يسمى (طلاق الفرار). وترثه الزوجة معاملة له بنقيض قصده الفاسد.
- ** تفويض الطلاق (العصمة) **** ← (المفتاح): يقتصر على (المجلس) إلا إذا اقترن بكلمة (متى شئت) فيستمر.
- ** الطلاق الصريح **** ← (المفتاح): بلفظ الطلاق، ويقع بمجرد النطق دون الحاجة لنية.
- ** الطلاق الكناية **** ← (المفتاح): بألفاظ تحتمل الطلاق وتوبيخ (ك: الحقي بأهلك)، ولا يقع إلا ب (النية).

أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

- ** 1. أنواع الطلاق من حيث موافقته للشرع (السُّنِّي والبدعي) ****
ينقسم الطلاق من حيث توقيته والتزام الزوج بأحكام الشرع فيه إلى نوعين:
**** الطلاق السُّنِّي: **** هو الطلاق الموافق لسنة النبي ﷺ، وصورته: (أن يطلق الرجل زوجته طليقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها).
الدليل قوله تعالى: (فَطَلَّوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ).
- ** الطلاق البدعي: **** هو الطلاق المخالف للشرع، وصورته: (أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه).

**** حكم الطلاق البدعي: **** فاعله **** (آثم وعاصٍ) ****، ولكن الطلاق **** (يقع ويُحسب) **** عند جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، خلافاً لبعض المذاهب التي قالت بعدم وقوعه.

**** 2. حكم إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد (في مجلس واحد) ****
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق بالثلاثة" في نفس اللحظة، فهل تقع طلاق واحدة أم ثلاث طلاقات؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
**** القول الأول (جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة): **** يقع **** (ثلاث طلاقات بائنة) ****. واستدلوا بحديث عويمر العجلاني الذي طلق زوجته ثلاثاً أمام النبي ﷺ ولم ينكر عليه تنجزها.

**** القول الثاني (ابن تيمية، ابن القيم، والزيدي): **** تقع **** (طلاق واحدة رجعية) ****. واستدلوا بأن الطلاق الثلاث في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان يُحسب طلاق واحدة، حتى أمضاه عمر عليهم ثلاثاً كعقوبة تعزيرية. (وهذا هو المعمول به في القانون المصري والفتوى تخفيفاً على الناس).
**** القول الثالث (الشيعة الإمامية): **** لا يقع الطلاق أصلاً ويعتبر لغواً.

**** 3. أنواع الطلاق من حيث الأثر (الرجعي والبائن) ****
ينقسم الطلاق من حيث أثره على الرابطة الزوجية وحق الزوج في استرجاع زوجته إلى قسمين:
**** أولاً: الطلاق الرجعي ****

- **** مفهومه: **** هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته (بعد الدخول الحقيقي)، ويكون طلاق أولى أو ثانية، بدون مقابل مالي (غير خلع).
- **** أثره: **** لا يزيل الزوجية ولا ينهي العقد فوراً؛ بل تظل المرأة زوجة حكماً طوال فترة (العدة)، ويحق للزوج أن يرجعها لعصمته متى شاء أثناء العدة بغير حاجة إلى (عقد جديد ولا مهر جديد ولا إذنهما). لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).

* **ثانياً: الطلاق البائن (وينقسم لنوعين):**

1. **الطلاق البائن بينونة صغرى:**

- **مفهومه:** هو الطلاق الذي يُنهي عقد الزواج فوراً، ولا يحق للزوج

إرجاع زوجته إلا بـ ** (عقد جديد، ومهر جديد، ورضاها) **.

- **حالاته:** يقع في حالات: (الطلاق قبل الدخول، طلاق الخلع على مال، أو

إذا انتهت "عدة" الطلاق الرجعي دون أن يُرجعها).

2. **الطلاق البائن بينونة كبرى:**

- **مفهومه:** هو الطلاق المكمل للثلاث (الطَّلقة الثالثة).

- **أثره:** يُحرم الزوجة على زوجها تحريماً مؤقتاً، ولا تحل له بأي حال من

الأحوال حتى تنكح زوجاً غيره (زواجاً صحيحاً لا زواج تحليل)، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

* **4. الإشهاد على الطلاق (هل يشترط الشهود لوقوع الطلاق؟)**

* **رأي الجمهور:** ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإشهاد على الطلاق ** (مستحب

وليس شرطاً)؛ أي أن الطلاق يقع بمجرد نطق الزوج به حتى لو كان منفرداً بلا شهود.

* **حكم الإشهاد في الرجعة:** من السنة قول الرسول ﷺ فيمن راجع زوجته: "مره فليراجعها وليشهد".

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الـ 12! الجزء ده هو "الدستور" بتاع محكمة الأسرة، الخناقات كلها بتتحل بالكلمتين اللي هتقرأهم دول. ركز أوي في المصطلحات عشان مفيش امتحان بيخلي منها! 💡

****1. الطلاق السُّنِّي والبدعي (إمتى الطلاق يبقى حرام؟):****
تخيل إن حتى الطلاق ليه "إتيكيت" في الشرع!
* لو الراجل طلق مراته وهي (طاهرة) ومحصلش بينهم أي علاقة زوجية في الطهر ده.. ده اسمه طلاق **** (سُنِّي) **** وماشي على الشرع.
* طب لو اتخانق معاها وطلقها وهي (حائض)، أو طلقها في فترة طهر بس كان نام معاها فيه؟ ده اسمه طلاق **** (بدعي وحرام شرعاً) ****، والراجل ده بياخد ذنب عظيم.. بس التركة فين؟ الطلاق **** بيقع وتتحسب طلقة **** عند المذاهب الأربعة، رغم إنه حرام.

****2. طالق بالتلاتة! (أكبر مشكلة في مصر 🇪🇬):****
واحد دمه اتحرق قام قايل لمراته: "أنتِ طالق بالتلاتة".
* **** الأئمة الأربعة (الجمهور): **** قالوا الكلمة دي تؤدي في داهية، وتحرم عليه مراته (بينونة كبرى) وتتخرب بيته فوراً.
* **** ابن تيمية وابن القيم: **** قالوا لأ، التلاتة في كلمة واحدة تتحسب **** (طلقة واحدة بس) **** ويرجعها براحتة. والقانون المصري ودار الإفتاء بياخدوا برأي ابن تيمية رحمةً بالناس عشان البيوت متتخربش.

****3. يعني إيه رجعي ويعني إيه بائن؟ (خلاصة الخلاصة):****
* **** الطلقة الرجعية: **** دي "كارت إنذار". الراجل طلق طلقة أولى، الست تقعد في بيتها شهور العدة متخرجش، وفي أي لحظة يقدر يقولها "راجعتك" وترجعه من غير مأذون ولا مهر جديد ولا حتى ياخذ رأيها!
* **** البائن بينونة صغرى: **** لو شهور "العدة" خلصت وهو مرجعهاش.. أو لو كانوا لسه متجوزوش (مفیش دخلة) وطلقها.. هنا مبقتش مراته! عايزها تاني؟ يروح يخطبها من أبوها من أول وجديد، وتوافق، ويدفع مهر جديد، ومأذون جديد.
* **** البائن بينونة كبرى: **** رما عليها الطلقة (التالطة). اللعبة خلصت (Game Over)! محرمة عليه تماماً، ومينفعش ترجعه أبداً إلا لو اتجوزت راجل تاني

(جواز حقيقي مش محلل) ونام معاها، وبعدين طلقها، ساعتها بس ينفع الأولاني يرجع يتجوزها.

****4. الشهود في الطلاق:****

واحد طلق مراته وهما لوحدهم في أوضة النوم، مفيش حد سمعهم. الطلاق وقع؟
أيوة يقع! الشهود في الجواز "شرط"، لكن الشهود في الطلاق "مستحب" مش شرط.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- * **الطلاق السني** (المفتاح): طلبة واحدة، في طهر لم يجمعها فيه.
- * **الطلاق البدعي** (المفتاح): في فترة الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
- (حكمه: آثم، والطلاق يقع).
- * **الطلاق بلفظ الثلاث** (المفتاح): يقع ثلاثاً عند الجمهور. ويقع (طلقة واحدة رجعية) عند ابن تيمية (وبه يفتى).
- * **الطلاق الرجعي** (المفتاح): يحق للزوج إرجاعها أثناء (العدة) دون عقد ولا مهر ولا إذن. (وهو للطلقة الأولى والثانية بعد الدخول).
- * **البائن بينونة صغرى** (المفتاح): ينهي الزوجية فوراً. وتعود بـ (عقد جديد ومهر جديد ورضاها). (أمثله: الخلع، الطلاق قبل الدخول، انتهاء عدة الرجعي).
- * **البائن بينونة كبرى** (المفتاح): الطلقة الثالثة. (لا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره زواجاً صحيحاً وتنقضي عدتها).

**** الإشهاد على الطلاق ****  (المفتاح): مستحب وليس شرطاً لوقوع الطلاق عند الجمهور.

 أولاً: التفريق الأكاديمي الشامل والمختصر

- ** 1. التفريق بواسطة القضاء (لعدم الإنفاق، للغيبة، وللضرر) ****
- يتدخل القاضي لإنهاء عقد الزواج إذا تضررت الزوجة وطلبت التفريق في حالات محددة:
- ** أولاً: التفريق لعدم الإنفاق: ****
- يجب على الزوج النفقة لزوجته. فإذا امتنع عن الإنفاق وليس له مال ظاهر، يحق للزوجة طلب التفريق.
 - **** رأي أبو حنيفة: **** لا يفرق القاضي بينهما لعدم الإنفاق، بل يأمرها أن تستدين على حسابها.
 - **** رأي القانون: **** أخذ القانون برأي غير الأحناف، فأجاز التفريق لعدم الإنفاق دفعاً للضرر عن الزوجة.
 - ** ثانياً: التفريق للغيبة: ****
 - **** رأي أبو حنيفة: **** لا يُفرق القاضي بسبب غيبة الزوج (سفره أو اختفائه) مهما طالّت المدة.
 - **** رأي المالكية والحنابلة (وموقف القانون): **** يجوز التفريق للغيبة إذا تضررت الزوجة بغيابه (مدة يحددها القانون) بلا مبرر أو لعدم ترك نفقة، لرفع الضرر عنها.
 - ** ثالثاً: التفريق للضرر: **** يجوز للزوجة طلب التفريق إذا أوقع الزوج عليها ضرراً لا يُحتمل (كالضرب المبرح أو السب)، ويُعد هذا الطلاق بائناً.

- ** 2. آثار الطلاق: أحكام العدة ومددها الشرعية ****
- ** مفهوم العدة: **** هي مدة شرعية تتربصها (تنتظرها) المرأة لانقضاء آثار الزواج، ولمعرفة براءة رحمها من الحمل، وللتعبد.

* ** متى تسقط العدة؟: ** لا توجد عدة على المطلقة ** (قبل الدخول) **؛ لقوله تعالى: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا).

* ** أنواع العدة ومددها (حسب حالة المرأة): **

1. ** العدة بالقروء (الحيض): ** المطلقة التي تحيض، عدتها (ثلاثة قروء) أي ثلاث حيضات. لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).

2. ** العدة بالأشهر (للصغيرة واليائسة): ** المطلقة التي لم تحض لصغرها، أو اليائسة التي انقطع حيضها لكبرها، عدتهما ** (ثلاثة أشهر) **. لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).

3. ** العدة بالأشهر (للمتوفى عنها زوجها): ** الأرملة عدتها ** (أربعة أشهر وعشرة أيام) **. لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

4. ** عدة الحامل: ** المطلقة أو الأرملة الحامل، تنتضي عدتها ** (بوضع الحمل) ** مباشرة. لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

* ** 3. الخلع (تعريفه وأثره) **

* ** تعريفه شرعاً: ** إزالة عقد النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه، في مقابل بدل (تعويض مالي أو تنازل عن حقوق) تدفعه الزوجة لزوجها. لقوله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).

* ** الآثار المترتبة عليه: **

1. يقع به ** (طلاق بائن) ** لا رجعة فيه إلا بعقد جديد.

2. تسقط به كل الحقوق المالية للزوجة (كالمؤخر ونفقة العدة) مقابل حصولها على حريتها.

****4. التكيف الفقهي للخلع (هل هو طلاق أم فسخ؟)****

اختلف الفقهاء في تكيف الخلع على قولين:

**** القول الأول (جمهور الفقهاء - أبو حنيفة، مالك، والجديد للشافعي):**** الخلع يُعتبر **** (طلاقاً بائناً)****، ويُحسب من عدد الطلقات الثلاث. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة".

**** القول الثاني (الحنابلة والقديم للشافعي):**** الخلع يُعتبر **** (فسخاً للعقد)**** وليس طلاقاً، فلا يُنقص عدد الطلقات. واستدلوا بأن الآية الكريمة ذكرت الافتداء (الخلع) بين الطلقة الثانية والثالثة (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ...) ثم قال (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ثم قال (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ...)، فلو كان الخلع طلاقاً لكانت الطلقة الأخيرة هي الرابعة وهذا لا يصح، فدل على أنه فسخ.

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الـ 13! هندخل دلوقتي قاعة المحكمة، ونتكلم عن قضايا الخلع، والعدة، والقاضي اللي بيطلق الست غصب عن جوزها! 

****1. القاضي يطلقها إمتى؟ (التفريق القضائي):****

لو الراجل مبیطلقش بس مطلع عين مراته، القاضي يتدخل ويفصل بينهم في حالات:

**** مبصرفش: **** الإمام أبو حنيفة كان شديد شوية، قال القاضي ميطلقهاش عشان مبصرفش، بس يقولها "استلفي من الناس وهو يسدد". طبعاً القانون المصري مقبلش الرأي ده، وأخذ برأي الجمهور إن القاضي "يطلقها" فوراً لرفع الضرر.

* **سافر واختفى: **الراجل سافر ومبيسألش. أبو حنيفة قال متطلقش! القانون برضه ساب أبو حنيفة هنا وأخذ برأي المالكية وقال: من حقها ترفع قضية والقاضي يطلقها عشان متفتتنش.

****2. فترة العدة (الست تقعد في البيت قد إيه؟): ****
العدة دي فترة الست بتتظرها عشان نتأكد إن مفيش "حمل"، وعشان احترام العقد.
* لو اتطلقوا قبل الدخلة: ** (مفيش عدة أصلاً) **, تتجوز ثاني يوم عادي.
* لو ست طبيعية وبتحيض: عدتها 3 حيضات (قروء).
* لو بنت صغيرة لسه مبلغتش، أو ست كبيرة عدت سن اليأس: بالشهور يا باشا، عدتها ** (3 شهور) **.
* لو جوزها مات (أرملة): دي حزينة، نديها فترة أطول شوية.. ** (4 شهور و 10 أيام) **.
* لو حامل (مطلقة أو أرملة): مجرد ما ** (تولد) **, العدة خلصت! حتى لو ولدت بعد الطلاق بيوم واحد.

****3. الخلع (حريتك مقابل فلوسك): ****
واحدة كارهة جوزها ومش طايقاه وهو مش راضي يطلقها.. الحل في "الخلع".
بتتنازل له عن المهر والمؤخر والنفقة وتقوله "خد فلوسك وسيبني". الخلع ده بيوقع ** (طلقة بائنة) **, يعني لو حبوا يرجعوا لبعض لازم مهر وعقد جديد.

****4. الخلع طلاق ولا فسخ؟ (تركة امتحانات 🚩): ****
العلماء اتخانقوا.. الخلع ده يتحسب من ضمن الـ 3 طلاقات (طلاق)؟ ولا ده "مسح وإلغاء" للعقد كله كأنه محصلش (فسخ)؟
* **الجمهور: ** قالوا ده طلاق بائن ويتحسب طلقة. (عشان النبي قال لثابت بن قيس طلقها تطليقة).

**** الحنايلة: **** قالوا ده "فسخ" وميتحسبش طلبة! (واستدلوا بآيات سورة البقرة اللي حطت الخلع بين الطلبة الثانية والثالثة، فلو اعتبرناه طلاق يبقى القرآن جاب 4 طلاقات وده مستحيل).

 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

- ** التفريق لعدم الإنفاق وللغيبه **** ← (المفتاح): لا يجوز عند أبي حنيفة، ويجوز عند الجمهور والقانون (لرفع الضرر).
- ** الطلاق قبل الدخول **** ← (المفتاح): لا عدة فيه مطلقاً. (تبين بمجرد الطلاق).
- ** العدة بالقروء (الحيض) **** ← (المفتاح): 3 قروء (للمطلقة التي تحيض).
- ** العدة بالأشهر **** ← (المفتاح): 3 أشهر للصغيرة واليائسة. و 4 أشهر و 10 أيام للأرملة (المتوفى عنها زوجها).
- ** عدة الحامل **** ← (المفتاح): تنقضي بوضع الحمل (سواء طلاق أو وفاة).
- ** أثر الخلع **** ← (المفتاح): طلاق بائن، وتسقط به جميع الحقوق المالية للزوجة.
- ** تكيف الخلع (طلاق أم فسخ؟) **** ← (المفتاح): طلاق بائن عند (الجمهور)، وفسخ للعقد عند (الحنايلة).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

****1. ثبوت النسب (القاعدة العامة)****
**** المبدأ العام:** ** يثبت النسب بالفراش (الزواج)، والقاعدة الشرعية الكلية في ذلك هي قول النبي ﷺ: "الولد للفراش".
**** أثر النسب:** ** متى ثبت النسب بناءً على الزواج الصحيح أو الفاسد، ترتبت عليه كافة الحقوق الشرعية (كال ميراث، النفقة، وحرمة المصاهرة).

****2. مدة الحمل الموجب للثبوت (الحد الأدنى والأقصى)****
اختلف الفقهاء في تحديد مدة الحمل التي يُبنى عليها ثبوت النسب أو نفيه، وذلك على النحو التالي:

**** أقل مدة للحمل (محل إجماع):** ** اتفق الفقهاء على أن أقل مدة للحمل هي **** (ستة أشهر) ****. واستدلوا بالجمع بين آيتين من القرآن: قوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)، وقوله (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) (أي 24 شهراً)، فإذا طُرحت مدة الرضاعة من المجموع، تبقى للحمل ستة أشهر.
**** أكثر مدة للحمل (محل خلاف):** **

- **** مذهب الحنفية:** ** أقصى مدة للحمل **** (سنتان) ****، استدلالاً بأثر السيدة عائشة رضي الله عنها: "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظُلِّ مِغْزَلٍ".
- **** مذهب الشافعية والحنابلة:** ** أقصى مدة للحمل **** (أربع سنوات) **** استقراءً للواقع في زمانهم.

- **** مذهب الإمام مالك:** ** أقصى مدة للحمل **** (أربع أو خمس سنوات) ****.

****3. أسباب ثبوت النسب للأب وشروطه****
يثبت نسب الطفل لأبيه بأحد سببين رئيسيين:
**** أولاً: الزواج الصحيح:** ** ويثبت النسب فيه بشروط ثلاثة:
1. أن يكون الزوج بالغاً يُتصور منه الإنجاب ويتأتى منه الحمل.

2. أن تلد المرأة الطفل لـ (ستة أشهر فأكثر)؛ تُحسب من وقت "العقد" عند الحنفية، وتُحسب من وقت "إمكان الوطء" عند الجمهور.

3. إمكان التلاقي بين الزوجين: ويُكتفى بالإمكان "العقلي" عند الحنفية، بينما يُشترط الإمكان "الفعلي" للقاء عند الجمهور.

* **ثانياً: الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة: ** يثبت فيه النسب حمايةً للطفل من الضياع، وذلك بالشروط الآتية:

1. بلوغ الزوج.

2. تحقق الدخول بالزوجة: وعند الحنفية يكفي مجرد (الخلوة)، بينما المالكية يشترطون (الدخول الفعلي والخلوة).

3. أن تلد المرأة بعد (ستة أشهر فأكثر) تُحسب من "تاريخ الدخول" (وليس من تاريخ العقد كما في الزواج الصحيح).

* **4. طرق إثبات النسب (أمام القضاء) **

إذا حَدَث نزاع في بنوة طفل، فإن النسب يثبت شرعاً وقانوناً بإحدى الطرق الأربع الآتية:

* **الطريق الأول (الزواج الصحيح أو الفاسد): ** كما تم تفصيله أعلاه (الولد للفراش).

* **الطريق الثاني (الإقرار بالنسب): ** وهو أن يُقرَّ شخص مجهول النسب بالبنوة لمُقرِّ له، ويُشترط لصحته:

- أن يُصدَّق العقل هذا الإقرار (بأن يكون فارق السن بين المُقرِّ والمُقرَّ له يسمح بالبنوة عادة).

- ألا يُكذَّب المُقرُّ له هذا الإقرار (إذا كان بالغاً عاقلاً).

* **الطريق الثالث (البينة): ** وهي الشهادة، ويُرجَّح بها عند التعارض (شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين).

* **الطريق الرابع (الفراش والقيافة): ** القيافة هي إلحاق النسب بناءً على تتبع الشبه في الملامح الجسدية (وتعادل تحليل البصمة الوراثية DNA في العصر الحديث)، ويُلجأ إليها عند تنازع شخصين على نسب طفل واحد.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في الجزء الـ 14! الجزء ده هو زتونة قضايا "إثبات النسب" اللي بتشوفها في التلفزيون وفي المحاكم. ركز معايا عشان التريكات هنا كلها بالشهور والأرقام. 💡

****1. أقل مدة وأطول مدة للحمل (حسبة رياضية 🌟):****
* **أقل مدة:** لو واحد اتجوز، ومراته ولدت بعد 6 شهور بالظبط من يوم الدخلة، العيل ده ابنه؟ ****أيوة ابنه شرعاً بالإجماع! سيدنا علي بن أبي طالب حلها بمسألة حسابية من القرآن: الحمل والرضاعة مع بعض = 30 شهر، والرضاعة لوحدها = 24 شهر (عامين)، يبقى الباقي للحمل = 6 شهور! دي أقل مدة يتولد فيها طفل ويعيش.**

* **أطول مدة:** زمان مكنش في سونار، فكانت الست ممكن يجيلها انتفاخ أو حمل كاذب أو انقطاع طمث وتفتكر نفسها حامل، فخافوا يتهموها بالزنا! عشان كده: الحنفية قالوا أقصى مدة للحمل سنتين. الشافعية قالوا 4 سنين! (طبعاً القانون المصري حالياً حددها بـ 365 يوم/سنة واحدة بس بالطب الحديث، بس في الفقه لازم تكتب آراء المذاهب دي).

****2. إزاي نثبت إن العيل ده ابن فلان؟****
* **الجواز السليم:** لو متجوزين رسمي، والراجل بالغ، وولدت بعد 6 شهور من العقد، العيل يلزق في اسم أبوه فوراً (الولد للفراش).
* **الجواز العرفي/الفاسد:** واحد اتجوز عرفي ومفيش شهود.. العيل ابنه؟ أيوة ابنه! الشرع بيستر على الأطفال. بس بشرط: نحسب الـ 6 شهور من يوم "الدخلة الفعلية" مش من يوم ما كتبوا الورقة العرفي.

****3. الإقرار (أنا أبو الواد ده!):****

لو راجل لقي طفل مجهول النسب وقال "ده ابني من صُلبي"، نصدقه؟
الشرع ببشوف مصلحة الطفل وبيقول ****نصدقه ونثبت النسب****.. بس بـ "شروط العقل":

مينفعش الراجل يكون عنده 20 سنة والطفل عنده 15 سنة ويقول ده ابني! لازم يكون (فارق السن) منطقي. وكمان لو الواد ده كبير وعاقل، مينفعش يطلع يقول للراجل "كذاب أنت مش أبويا"، لازم الواد ميكذبوش.

****4. القيافة (الـ DNA بتاع زمان):****

لو اتنين رجالة اتخانقوا وقالوا "الواد ده ابني أنا".. زمان كانوا بيحببوا واحد خبير ملامح (قائف) ببص لو ش الواد ووش الرجالة ويقول ده شبه مين فيهم. دلوقتي طبعا البديل بتاعها هو تحليل الـ DNA.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

*** **القاعدة الكلية لثبوت النسب** ***  (المفتاح): الولد للفراش (سواء كان زواجاً صحيحاً أو فاسداً).

*** **أقل مدة للحمل** ***  (المفتاح): 6 أشهر بالإجماع (لجمع الآيتين: 30 شهراً فصلاً وحمل - 24 شهراً رضاعة).

*** **أكثر مدة للحمل (خلافية)** ***  (المفتاح): سنتان (عند الحنفية). 4 سنوات (عند الشافعية والحنابلة).

* ** حساب أقل مدة (6 أشهر) في الزواج الصحيح ** ← (المفتاح): تُحسب من وقت (العقد) عند الحنفية، ومن وقت (إمكان الوطء) عند الجمهور.

* ** حساب أقل مدة (6 أشهر) في الزواج الفاسد ** ← (المفتاح): تُحسب من وقت (الدخول الفعلي) وليس العقد.

* ** شروط ثبوت النسب بـ (الإقرار) ** ← (المفتاح): تصديق العقل (فارق السن المنطقي)، وعدم تكذيب المُقرّ له للإقرار.

* ** طرق إثبات النسب الأربعة ** ← (المفتاح): الفراش (الزواج)، الإقرار، البينة (الشهود)، والقيافة (تتبع الشبه).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي الشامل والمختصر

* ** 1. نفقة المتعة للمطلقة (بعد الدخول) **

سبق وأن وضعنا أن (المتعة) تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يُسمَّ لها مهر. ولكن اختلف الفقهاء في حكم (المتعة) للمرأة التي طُلقَت ** (بعد الدخول الحقيقي) ** على النحو التالي:

* ** مذهب الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية (والظاهرية): ** ذهبوا إلى أن المتعة ** (واجبة) ** لكل مطلقة بعد الدخول، استدلالاً بعموم الآيات القرآنية التي تأمر بتمتع المطلقات كقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)، وقوله تعالى: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ). (وهذا ما أخذ به القانون المصري تعويضاً للزوجة عن ألم الفراق).

* ** مذهب الجمهور (الحنفية، الشافعية، والمالكية): ** ذهبوا إلى أن المتعة للمطلقة بعد الدخول تُعد ** (مستحبة ومندوبة) ** وليست واجبة قضاء؛ لأنها أخذت حقها كاملاً باستقرار المهر بالدخول، فالمتعة هنا من باب الإحسان ومكارم الأخلاق.

****2. ثمرة الخلاف الفقهي في التكييف القانوني لـ (الْخُلْع) ****

ذكرنا في الجزء السابق اختلاف الفقهاء في تكييف الخلع: هل هو (طلاق بائن) أم (فسخ للعقد)؟ ويترتب على هذا الخلاف آثار فقهية هامة (ثمرة الخلاف)، وتظهر في مسألتين:

*** ** المسألة الأولى (الاعتداد بالطلقات): ****

- بناءً على رأي الجمهور (الخلع طلاق بائن): تُحسب طلقة الخلع من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل. فإذا خلعها، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد، يكون متبقياً له طلقتان فقط.

- بناءً على رأي الحنابلة (الخلع فسخ): لا يُنقص الخلع من عدد الطلقات شيئاً؛ لأن الفسخ نقض للعقد وليس طلاقاً، فإذا عاد وتزوجها عادت إليه بطلقاتها الثلاث كاملة.

*** ** المسألة الثانية (وقوع الخلع أثناء الحيض): ****

- بناءً على رأي الجمهور: يأخذ الخلع أحكام الطلاق، وبالتالي يُكره إيقاعه أثناء فترة الحيض (ويُعد طلاقاً بدعياً) ولكنه يقع.

- بناءً على رأي الحنابلة: يجوز الخلع في الحيض ولا حرج فيه؛ لأنه إزالة للضرر والفسخ لا يرتبط بأوقات الطهر والحيض.

****3. التفريق للغيبة والضرر (استكمال لموقف القضاء) ****

*** ** التفريق للغيبة: **** لا يفرق الإمام أبو حنيفة بين الزوجين بسبب غياب الزوج، في حين أجاز الشافعي ومالك وأحمد التفريق لتضرر الزوجة. وقد أخذ القانون المصري برأي **** (المالكية) ****، فأجاز للزوجة طلب التطليق إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر بلا عذر مقبول، حتى وإن كان يترك لها مالاً تنفق منه، لرفع ضرر الفتنة عنها.

*** ** التفريق للضرر المادي والمعنوي: **** يُعد كل إيذاء بالقول أو الفعل لا يليق بمثل الزوجة ويُستحيل معه استمرار العشرة (كالضرب أو الهجر) مبرراً شرعياً لطلب التطليق، ويكون الطلاق الواقع من القاضي هنا **** (طلاقاً بائناً) ****.

****4. ختاماً: الحكمة التشريعية من أحكام إنهاء الزواج****
لم يُشرع الإسلام الطلاق والخلع والتفريق القضائي إلا كـ **** (صمام أمان) **** ودواء أخير (آخر العلاج الكي) لإنهاء علاقات زوجية باتت تُشكل ضرراً محققاً على أطرافها. فقد أحيط الطلاق بقيود صارمة (كالإشهاد المستحب، وتوقيته في الطهر، ومحدوديته بثلاث طلاقات، وفترة العدة التي تتيح المراجعة) لضمان عدم التسرع في هدم الأسرة، مع الحفاظ على حقوق المرأة المالية والنفسية بالكامل.

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالدكتور في المحطة الأخيرة! وصلنا لخط النهاية، وهنختم المنهج بشوية تريكات قانونية بتعمل قلق في المحاكم، خاصة نفقة المتعة والخلع. ركز معايا عشان تقفل المادة دي وأنت حاطط رجل على رجل. 

****1. نفقة المتعة (التعويض عن كسرة خاطر):****
واحدة اتجوزت وعاشت مع جوزها 10 سنين، وفجأة طلقها غيابي من غير سبب! الشرع بيقول إيه؟
**** (أبو حنيفة والشافعي):**** قالوا تاخذ مؤخرها وبس، ولو الراجل حب يديلها حاجة زيادة ترضية من باب الأخلاق (مستحب) كتر خيره.
**** ابن تيمية والإمام أحمد:**** قالوا لأ! دي واجبة ومفروضة على الراجل تعويضاً ليها عن كسرة خاطرها. والقانون المصري أخذ بالرأي ده، وبقي بيحكم للست بـ (نفقة متعة) تُقدر بسنتين على الأقل من نفقتها الشهرية.

****2. الخلع (طلاق ولا فسخ؟ وإيه الفرق أصلاً?):****
العلماء اتخانقوا الخلع طلاق ولا فسخ، طب إحنا مالنا؟ لأ تفرق كثير جداً!

* **في عدد الطلقات (التركة الكبيرة):** لو اعتبرناه طلاق (زي رأي الجمهور والقانون)، يبقى الرجل خسر "روح" من الـ 3 أرواح اللي معاه. لو خلعتة ورجعوا لبعض تاني، يبقى متبقيلهم طلقتين بس. لكن لو اعتبرناه "فسخ" (زي الحنابلة)، يبقى الخلع ده كأنه "أستيكة" مسحت العقد من غير ما تخصم طلقات، ولما يرجعوا لبعض يرجعوا بـ 3 طلقات سلام!

* **في فترة الدورة الشهرية:** الطلاق العادي حرام يحصل والست حائض (طلاق بدعي). طب الخلع؟ لو اعتبرناه طلاق يبقى يكره في الحيض، بس لو اعتبرناه فسخ (عشان ن نجد الست من ضرر جوزها) ينفع تعمله في أي وقت حتى لو حائض.

* **3. سابها وسافر (هجر الزوجة):**
رجل سافر الخليج 5 سنين، وبيبع فلوس وأكل وشرب، بس مراته خايفة على نفسها من الفتنة وتضررت نفسياً. تطلب الطلاق؟
أبو حنيفة قال متطلقش طالما بيعت فلوس. لكن القانون المصري قالها "روحي المحكمة وارفعي قضية"، وأخذ برأي (المالكية) إن الضرر النفسي والغياب (أكثر من سنة) سبب كافي جداً للقاضي إنه يطلقها منه غصب عنه، وتعتبر طلقة بائنة.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية والأحكام لربط المعلومات في ذهنك واسترجاعها في ثوانٍ، جاهزة للنسخ المباشر:

* **نفقة المتعة للمطلقة بعد الدخول** ➡ (المفتاح): مستحبة عند الجمهور، وواجبة عند أحمد وابن تيمية (وبه أخذ القانون تعويضاً للمطلقة).
* **الاعتداد بطلقة الخلع** ➡ (المفتاح): تُحسب طلقة بائنة تُنقص العدد عند (الجمهور)، ولا تُنقص شيئاً وتُعد مسحاً للعقد عند (الحنابلة).

* **إيقاع الخلع أثناء الحيض** ← (المفتاح): يأخذ حكم الطلاق البدعي عند الجمهور، ويجوز في أي وقت عند الحنابلة.

* **التفريق للغيبة** ← (المفتاح): يجوز إذا زادت الغيبة عن سنة (تضرراً) استناداً لمذهب المالكية، وإن ترك لها مالاً للنفقة.

* **التفريق للضرر** ← (المفتاح): يجوز لكل إيذاء يستحيل معه دوام العشرة، والطلاق الواقع به يكون (طلاقاً بائناً).

* **الضوابط الشرعية للطلاق** ← (المفتاح): شرع كآخر دواء لإنهاء الضرر، وضُبط بالإشهاد والعدة وعدد الطلقات لمنع التعسف في استخدامه.

وصلي على النبي ♥

الأزهري